PHIẾU TRÌNH KÝ	
1. Tên văn bản	**HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở**
2. Số văn bản	**TLD/L.2506/2026/HĐMBNO**
3. Ngày trình ký	**…../……/……..**

Chữ ký số 1

Người ký: LÊ XUÂN TRƯỜNG
Email:
Thời gian ký: 01/04/2026 11:04:51

Chữ ký số 2

Chữ ký số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2026

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Số: TLD/L.2506/2026/HĐMBNO

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ các văn bản, hồ sơ pháp lý dự án, Căn Hộ chung cư:

(1) Căn cứ Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 075200 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25/09/2020;

(2) Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 24/05/2024 của Uỷ ban nhân dân Quận Sơn Trà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1/500 Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - Đà Nẵng (The Legend City Danang) tại lô A20 đường Võ Văn Kiệt;

(3) Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 8156003822; Chứng nhận lần đầu ngày 05/04/2024; điều chỉnh lần thứ 01 ngày 15/07/2024;

(4) Căn cứ Giấy phép xây dựng số 07/GPXD của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 14/02/2025;

(5) Căn cứ văn bản số 1818/SXD-QLN ngày 30/01/2026 của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng v/v liên quan đến điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Tổ hợp TTTM, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại Đà Nẵng (The Legend City Danang);

Các Bên dưới đây gồm:

I. BÊN BÁN NHÀ Ở (*sau đây gọi tắt là "Bên Bán"*):

CÔNG TY TNHH MTV VIPICO

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104033560 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 17 vào ngày 03/06/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 411, đường Tam Trinh, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ nhận thông báo: Tòa nhà MSB Đà Nẵng - Khu B3-1 đường 2 tháng 9, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 1800282268
- Email: cs@thelegenddanang.vn
- Đại diện bởi: **Ông TRẦN THANH TÙNG** Chức vụ: **Giám Đốc**
- Tài khoản số: 80001216048 - tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

II. BÊN MUA NHÀ Ở (*sau đây gọi tắt là "Bên Mua"*):

Ông/Bà: PHẠM NGỌC ANH

- Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 024084011116, cấp ngày: 13/01/2026, tại: Bộ Công An
- Nơi đăng ký cư trú: Thôn Vàng Ngọc, Xã Nghĩa Phương, Tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ liên hệ: Thôn Vàng Ngọc, Xã Nghĩa Phương, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0968616626 ; 0343686868
- Email: phamanh1084@gmail.com

Hai Bên đồng ý ký kết bản Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư này với các điều, khoản sau đây:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp Đồng này các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1. ***"Căn Hộ"*** là Căn Hộ có công năng sử dụng để ở và các phần diện tích có công năng sử dụng khác (nếu có) trong Nhà Chung Cư được bán kèm theo Căn Hộ tại Hợp Đồng này, bao gồm: "Căn Hộ" được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt thuộc Nhà Chung Cư do Công ty TNHH MTV VIPICO đầu tư xây dựng với các thông tin, đặc điểm của Căn Hộ chung cư được mô tả tại Điều 2 của Hợp Đồng này và "Phần diện tích khác" trong Nhà Chung Cư (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ và các phần diện tích khác mà Bên Mua sẽ mua từ Bên Bán theo thỏa thuận giữa Các Bên tại Hợp Đồng này; "phần diện tích khác" là các phần diện tích trong Nhà Chung Cư không nằm trong diện tích sàn xây dựng Căn Hộ nhưng được bán cùng với Căn Hộ tại Hợp Đồng này.
2. ***"Nhà Chung Cư"*** là toàn bộ nhà chung cư có Căn Hộ mua bán do Công ty TNHH MTV VIPICO làm chủ đầu tư, bao gồm các Căn Hộ, diện tích kinh doanh, thương mại và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có) được xây dựng nhưng không bao gồm Khối Khách Sạn Căn Hộ thuộc Dự Án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố Huyền thoại – Đà Nẵng (The Legend City Danang) địa chỉ tại Khu đất

A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Nay là Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng).

3. ***"Hợp Đồng"*** là Hợp đồng mua bán Căn Hộ chung cư này và toàn bộ các phụ lục, tài liệu đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng này do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.

4. ***"Giá Bán Căn Hộ"*** là tổng số tiền bán Căn Hộ được xác định tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

5. ***"Bảo Hành Nhà Ở"*** là việc Bên Bán Căn Hộ chung cư thực hiện trách nhiệm bảo hành Căn Hộ chung cư theo thỏa thuận trong Hợp Đồng và quy định của pháp luật để khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 9 của Hợp Đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.

6. ***"Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ"*** là diện tích sàn xây dựng của Căn Hộ bao gồm cả phần diện tích ban công và lô gia gắn liền với Căn Hộ đó được tính từ tim tường bao, tường ngăn Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ.

7. ***"Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ"*** là diện tích sàn xây dựng được tính theo kích thước thông thủy của Căn Hộ: bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia gắn liền với Căn Hộ đó; không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công, lô gia thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công, lô gia có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt (Chú thích: kích thước thông thủy là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào…); Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho người mua Căn Hộ.

8. ***"Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua"*** là phần diện tích bên trong Căn Hộ, bên trong phần diện tích khác trong Nhà Chung Cư (nếu có) và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ, phần diện tích khác; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Mua theo quy định của pháp luật về nhà ở.

9. ***"Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán"*** là các phần diện tích bên trong và bên ngoài Nhà Chung Cư và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với các phần diện tích đó nhưng Bên Bán không bán, không cho thuê mua mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán không phân bổ giá trị vốn đầu tư của phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào Giá Bán Căn Hộ; các phần diện tích này được công nhận là sở hữu riêng của Bên Bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.

10. ***"Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư"*** là phần diện tích còn lại của Nhà Chung Cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu các Căn Hộ trong Nhà Chung Cư và các thiết bị sử dụng chung cho Nhà Chung Cư đó theo quy định của pháp luật về nhà ở; bao gồm các phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng được quy định pháp luật về nhà và các phần diện tích khác được các bên thỏa thuận cụ thể tại Điều 11 của Hợp Đồng này.

11. ***"Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư"*** là khoản tiền 2% giá trị Căn Hộ, phần diện tích khác bán; khoản tiền này được tính vào tiền bán và được tính trước thuế để nộp nhằm phục vụ cho việc bảo trì phần sở hữu chung của Nhà Chung Cư.

12. ***"Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư"*** là các dịch vụ quản lý, vận hành Nhà Chung Cư nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường.

13. ***"Bảo Trì Nhà Chung Cư"*** là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư; hoạt động bảo trì Nhà Chung Cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng Nhà Chung Cư; kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm Nhà Chung Cư.

14. ***"Bản Nội Quy Nhà Chung Cư"*** là Bản Nội Quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư kèm theo Hợp Đồng này và tất cả các sửa đổi, bổ sung được Hội nghị Nhà Chung Cư thông qua trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở.

15. ***"Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư"*** là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng lực thực hiện việc quản lý, vận hành Nhà Chung Cư sau khi Nhà Chung Cư được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

16. ***"Giấy Chứng Nhận"*** là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong đó có ghi nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua Căn Hộ theo quy định của pháp luật đất đai.

17. ***"Kinh Phí Quản Lý Vận Hành"*** là khoản tiền phải thanh toán cho Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư để được cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư.

18. ***"Dự Án"*** là dự án Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố Huyền thoại – Đà Nẵng (The Legend City Danang) địa chỉ tại Khu đất A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Nay là Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng).

19. ***"Khối Khách Sạn Căn Hộ"*** là khu vực không thuộc Nhà Chung Cư, bao gồm Khách sạn, căn hộ khách sạn, diện tích kinh doanh, thương mại và các phần diện tích sảnh, cảnh quan, giao thông, lối ra vào… nằm trong phạm vi thửa đất xây dựng Khách sạn, căn hộ khách sạn phục vụ hoạt động của Khối khách sạn căn hộ tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố Huyền thoại – Đà Nẵng địa chỉ tại Khu đất A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Nay là Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng).

ĐIỀU 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CĂN HỘ MUA BÁN

Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Căn Hộ chung cư với đặc điểm như sau:

1. Đặc điểm của Căn Hộ mua bán:

a) Căn Hộ số: **L.2506**, tại tầng (tầng có Căn Hộ): **25**, thuộc Nhà Chung Cư tại Dự Án tại Khu đất A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng (Nay là Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng).

b) Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ là: **84,5**m^2. Diện tích này được tính theo kích thước thông thủy (gọi chung là diện tích thông thủy) theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Hợp Đồng này và là căn cứ để tính tiền mua Căn Hộ quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này;

Hai Bên nhất trí rằng, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi tại điểm này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao Căn Hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua Căn Hộ cho Bên Bán theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ; trong trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn 2% *(hai phần trăm)* so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Hai Bên không phải điều chỉnh lại Giá Bán Căn Hộ. Nếu Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch vượt quá 2% *(hai phần trăm)* so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao Căn Hộ.

Trong Biên bản bàn giao Căn Hộ hoặc trong Phụ lục của Hợp Đồng, Hai Bên nhất trí sẽ ghi rõ Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ, Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ chênh lệch so với diện tích ghi trong Hợp Đồng đã ký *(nếu có)*. Biên bản bàn giao Căn Hộ và Phụ lục của Hợp Đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này. Diện tích Căn Hộ được ghi vào Giấy Chứng Nhận cấp cho Bên Mua được xác định theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế khi bàn giao Căn Hộ;

c) Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ là: **91,2**m^2. Diện tích này được xác định theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Hợp Đồng này;

d) Mục đích sử dụng Căn Hộ: để ở;

e) Năm hoàn thành xây dựng (ghi năm hoàn thành việc xây dựng tòa Nhà Chung Cư): Dự kiến năm 2028;

f) Phần diện tích khác được mua bán cùng với Căn Hộ (như chỗ để xe, diện tích sàn thương mại, dịch vụ, …): Không có.

2. Đặc điểm về đất xây dựng Nhà Chung Cư có Căn Hộ nêu tại Khoản 1 Điều này:

a) Thửa đất số: 196 hoặc ô số: -/- hoặc lô số: -/-;

b) Tờ bản đồ số: 14 do cơ quan -/- lập;

c) Diện tích đất sử dụng chung: 7.658 m2.

3. Giấy tờ pháp lý của Căn Hộ: Bên Bán cung cấp cho Bên Mua các thông tin, bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Hồ sơ, giấy tờ về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 075200 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25/09/2020;

b) Hồ sơ, giấy tờ về xây dựng: Giấy phép xây dựng số 07/GPXD của Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 14/02/2025;

c) Hồ sơ, giấy tờ về đầu tư Dự Án: Chứng nhận đầu tư: Mã số dự án 8156003822; Chứng nhận lần đầu ngày 05/04/2024, Điều chỉnh lần thứ 01 ngày 15/07/2024;

d) Các thông tin, giấy tờ khác: -/-

4. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến Căn Hộ: -/-

5. Thỏa thuận cấp bảo lãnh nhà ở số 01/2026/TTBLNOHTTTL ngày 16/03/2026 và văn bản số 1818/SXD-QLN ngày 30/01/2026 của Sở xây dựng – UBND thành phố Đà Nẵng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (kèm theo Hợp Đồng này còn có bản sao có chứng thực của các văn bản này).

6. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có): Theo hồ sơ pháp lý dự án và quy định pháp luật, nếu có.

ĐIỀU 3. GIÁ BÁN CĂN HỘ, KINH PHÍ BẢO TRÌ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

1. Giá Bán:

a) Giá Bán Căn Hộ được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m^2 Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ (x) với tổng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ mua bán; cụ thể là: **84,5** m^2 sử dụng (x) **162.930.000** đồng/1 m^2 sử dụng = **13.767.585.000** đồng *(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn).*

Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư, trong đó:

(i) Giá Bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất) là: **12.337.031.282** đồng *(Bằng chữ: Mười hai tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, ba mươi mốt ngàn, hai trăm tám mươi hai đồng chẵn).*

(ii) Thuế giá trị gia tăng: **1.183.813.093** đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, tám trăm mười ba ngàn, chín mươi ba đồng chẵn)*; khoản thuế này không tính trên tiền sử dụng đất nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(iii) Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư bằng 2% Giá Bán Căn Hộ (kinh phí này được tính trước thuế) là: **246.740.625** đồng *(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi ngàn, sáu trăm hai mươi lăm đồng chẵn)*.

b) Giá Bán Căn Hộ quy định tại điểm a Khoản này không bao gồm các khoản sau:

(i) Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Các khoản lệ phí trước bạ, phí và lệ phí này do Bên Mua chịu trách nhiệm thanh toán.

(ii) Chi phí kết nối, lắp đặt các thiết bị và sử dụng các dịch vụ cho Căn Hộ gồm: dịch vụ cung cấp *gas*, dịch vụ bưu chính, viễn thông, truyền hình và các dịch vụ khác mà Bên Mua sử dụng cho riêng Căn Hộ. Các chi phí này Bên Mua thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng dịch vụ.

(iii) Kinh Phí Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư hàng tháng. Kể từ ngày bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo thỏa thuận tại Điều 8 của Hợp Đồng này, Bên Mua có trách nhiệm

thanh toán Kinh Phí Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.

(iv) Các chi phí khác do Hai Bên thỏa thuận:

- Phí phát hành bảo lãnh tiến độ bàn giao Căn Hộ nếu Bên Mua có nhu cầu phát hành chứng thư bảo lãnh tiến độ bàn giao Căn Hộ khi ký kết Hợp Đồng này.
- Phí dịch vụ công chứng Hợp Đồng này (nếu có) và các văn bản khác có liên quan.
- Các khoản phí, thuế, chi phí khác thuộc nghĩa vụ của Bên Mua theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của Hai Bên (nếu có).
- Kinh phí bảo trì mà Bên Mua có trách nhiệm đóng góp thêm theo tỷ lệ tương ứng với phần sở hữu riêng của Bên Mua trong trường hợp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư không đủ để thực hiện việc bảo trì khi thực hiện bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hoặc khi xuất hiện hạng mục, trang thiết bị cần bảo trì đột xuất.
- Phí mua và duy trì các loại bảo hiểm Căn Hộ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí, chi phí nêu trên tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp theo thông báo của Bên Bán.

c) Hai Bên thống nhất kể từ ngày bàn giao Căn Hộ và trong suốt thời hạn sở hữu, sử dụng Căn Hộ đã mua thì Bên Mua phải nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành, thanh toán kinh phí quản lý, vận hành Nhà Chung Cư hàng tháng và các loại phí dịch vụ khác do việc sử dụng các tiện ích như: khí đốt, điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, … cho nhà cung cấp dịch vụ;

d) Các nội dung thỏa thuận khác:

(i) Giá Bán Căn Hộ có thể được điều chỉnh theo quy định tại điểm e Khoản 6 Điều 8 Hợp Đồng này.

(ii) Trong trường hợp pháp luật có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế giá trị gia tăng so với thời điểm ký Hợp Đồng này thì Bên Mua có nghĩa vụ nộp bổ sung phần tăng thêm đó hoặc Bên Bán có nghĩa vụ hoàn trả phần giá trị chênh lệch giảm đó cho Bên Mua.

2. Phương thức thanh toán tiền mua: thanh toán bằng tiền Việt Nam, thông qua ngân hàng hoặc hình thức khác theo quy định pháp luật.

3. Thời hạn thanh toán:

a) Thời hạn thanh toán tiền mua Căn Hộ (không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%):

(i) Đợt 1: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán **25%** Giá Bán và thuế giá trị gia tăng tương ứng ngay khi ký Hợp Đồng này.

(ii) Đợt 2: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán **45%** Giá Bán và thuế giá trị gia tăng tương ứng không chậm hơn **15 ngày** kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

(iii) Đợt 3: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán **25%** Giá Bán và thuế giá trị gia tăng tương ứng vào ngày theo thông báo của Bên Bán về việc Bàn giao Căn Hộ.

(iv) Đợt 4: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán **5%** Giá Bán và thuế giá trị gia tăng tương ứng theo thông báo của Bên Bán khi Căn Hộ được cấp Giấy Chứng Nhận hoặc theo thoả thuận của Các Bên tại từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp Bên Mua tự thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận.

Thời hạn thanh toán trong trường hợp có chênh lệch về diện tích xây dựng thực tế khi bàn giao Căn Hộ được thực hiện theo quy định tại điểm e Khoản 6 Điều 8 Hợp Đồng này.

b) Thời hạn thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư 2%:

Trước thời điểm nhận bàn giao Căn Hộ và tại thời điểm thanh toán **đợt 3**, Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư theo Thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán. Bên Mua thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư vào tài khoản bằng đồng Việt Nam thông qua hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng theo tài khoản sau đây:

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV VIPICO
- Số tài khoản: 80002712882
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ khi thanh toán Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư, Bên Mua có trách nhiệm gửi bản sao xác nhận đã đóng Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư cho Bên Bán. Bên Mua đồng ý rằng trường hợp Bên Mua không xuất trình giấy tờ xác nhận đã đóng Kinh Phí Bảo Trì theo quy định này thì Bên Bán có quyền không bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua.

Hai Bên thỏa thuận Bên Bán có trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì Nhà Chung Cư đối với căn hộ, phần diện tích trong Nhà Chung Cư mà Bên Bán không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định của pháp luật.

Việc bàn giao Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung của Nhà Chung Cư được Các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

c) Các nội dung thỏa thuận khác:

(i) Bên Mua thanh toán tiền mua Căn Hộ (không bao gồm Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư) vào tài khoản của Bên Bán ghi tại Hợp Đồng này hoặc theo thông báo (nếu có) của Bên Bán tại từng thời điểm.

(ii) Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định một thời hạn khác, Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên Bán theo quy định tại Hợp Đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán của Bên Bán. Bên Mua chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thanh toán theo Hợp Đồng này.

(iii) Ngoài các khoản thanh toán tại Khoản 3 Điều 3 Hợp Đồng này, đối với các khoản thanh toán khác phát sinh trong quá trình sử dụng căn hộ, Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn quy định tại Hợp Đồng này hoặc theo thông báo của Bên Bán/Ban quản trị Nhà Chung Cư/Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư tùy từng trường hợp cụ thể.

(iv) Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Bán hoặc thời điểm theo văn bản thỏa thuận giữa Các Bên ghi nhận số tiền đã thanh toán.

ĐIỀU 4. CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1. Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình Nhà Chung Cư, trong đó có Căn Hộ nêu tại Điều 2 Hợp Đồng này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng Căn Hộ mà Hai Bên đã cam kết trong Hợp Đồng này.

2. Tiến độ xây dựng: Hai Bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ thỏa thuận dưới đây:

a) Giai đoạn 1: Đã hoàn thành xong phần móng trước khi ký Hợp đồng này.

b) Giai đoạn 2: Bàn giao căn hộ - dự kiến tháng 03/2028

3. Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở tại khu Nhà Chung Cư của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.

4. Bên Bán phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu của Bên Mua tại khu Nhà Chung Cư theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, bao gồm: hệ thống đường giao thông; hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện sinh hoạt; hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nước thải; hệ thống cung cấp chất đốt; hệ thống thông tin liên lạc *(nếu có thỏa thuận Bên Bán phải xây dựng)*; hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: -/-.

5. Các nội dung thỏa thuận khác: Để làm rõ, trường hợp theo hồ sơ Dự Án được phê duyệt, toàn bộ, một hoặc một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thuộc trách nhiệm xây dựng của Bên Bán thì Bên Bán không có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

1. Quyền của Bên Bán:

a) Yêu cầu Bên Mua trả tiền mua Căn Hộ theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng và được tính lãi suất trong trường hợp Bên Mua chậm thanh toán theo tiến độ thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này. Việc tính lãi suất chậm thanh toán được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 12 của Hợp Đồng này;

b) Yêu cầu Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ theo đúng thời hạn thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng này;

c) Được quyền từ chối bàn giao Căn Hộ hoặc bàn giao bản chính Giấy Chứng Nhận của Bên Mua cho đến khi Bên Mua thanh toán tiền theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

d) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên Mua (hoặc bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng mua bán Căn Hộ từ Bên Mua) vi phạm Quy chế quản lý sử dụng Nhà Chung Cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư đính kèm theo Hợp Đồng này;

đ) Được quyền thay đổi trang thiết bị, vật liệu xây dựng công trình Nhà Chung Cư có giá trị chất lượng tương đương theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong Căn Hộ thì phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với Bên Mua;

e) Thực hiện các quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Nhà Chung Cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; ban hành Bản Nội Quy Nhà Chung Cư; thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư; lựa chọn và ký Hợp Đồng với doanh nghiệp quản lý, vận hành Nhà Chung Cư để quản lý vận hành Nhà Chung Cư kể từ khi đưa Nhà Chung Cư vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập;

g) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng mua bán Căn Hộ theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp Đồng này;

h) Yêu cầu Bên Mua nộp phạt vi phạm Hợp Đồng hoặc bồi thường thiệt hại khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc phải bồi thường trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i) Các quyền khác do Hai Bên thỏa thuận:

(i) Tại thời điểm ký Hợp Đồng này Nhà Chung Cư thuộc Dự Án đang được mang tên là Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố Huyền thoại – Đà Nẵng (tên pháp lý). Các tên (hay còn gọi là nhãn hiệu) đó sẽ thuộc về Bên Bán trong mọi trường hợp xảy ra. Bên Mua thừa nhận rằng quyền đặt tên cho Dự Án là quyền được bảo lưu của Bên Bán trong mọi trường hợp xảy ra. Bên Bán có quyền được đặt tên, đổi tên Dự Án sang một tên gọi, nhãn hiệu khác tùy theo chiến lược kinh doanh hoặc theo quy định tại các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu mà Bên Bán ký với các chủ sở hữu nhãn hiệu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên Mua thừa nhận rằng, các tên gọi, nhãn hiệu được đặt cho Dự Án không phải là một phần của Hợp Đồng này và Bên Mua hiện không có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào trong việc sử dụng tên, hình … hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho Bên Bán hoặc trong hợp đồng riêng giữa Bên Bán và các bên cấp chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho phép sử dụng các tên và nhãn hiệu đó. Mọi việc sử dụng nhãn hiệu, và các nhãn hiệu khác mà Bên Bán nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thì đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Bán trước khi sử dụng.

(ii) Trên cơ sở thống nhất giữa Hai Bên, Bên Bán có thể điều chỉnh, phân chia lại cấu trúc nội thất của Căn Hộ trong quá trình thi công xây dựng và trước khi bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, khi thấy cần thiết cho phù hợp với thực tế sử dụng với điều kiện là các điều chỉnh, thay đổi đó không làm ảnh hưởng đến công năng sử dụng, kết cấu của các hạng mục chính và việc điều chỉnh, thay đổi này là nhằm mục đích hoàn thiện Căn Hộ theo hướng tốt hơn trên cơ sở đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành;

(iii) Được sửa đổi đối với các thiết kế, bố trí mặt ngoài Nhà Chung Cư, cảnh quan của toàn Dự Án phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iv) Bên Bán được miễn trừ mọi nghĩa vụ, trách nhiệm trong trường hợp Bên Mua không được cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp luật hoặc ý kiến và/hoặc quyết định của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền, trừ trường hợp do lỗi của Bên Bán.

(v) Không ảnh hưởng bởi các điều khoản khác tại Hợp Đồng này, Bên Bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với Căn Hộ và các quyền liên quan khác cho đến khi Bên Mua hoàn thành thanh toán đầy đủ Giá Bán Căn Hộ theo tiến độ, các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và các khoản liên quan khác (nếu có) và Bên Mua nhận bàn giao Căn Hộ.

(vi) Có quyền tháo dỡ các biển quảng cáo, pa nô, áp phích, biển hiệu biểu ngữ ở phía mặt ngoài của Căn Hộ và phần sở hữu, sử dụng chung khác khi Bên Bán thấy cần thiết phải tháo dỡ hoặc khi chưa được Bên Bán đồng ý, cho phép treo.

(vii) Được toàn quyền treo biển tên Dự Án/tòa nhà/logo tại sân thượng, mặt tiền, mặt ngoài thuộc Nhà Chung Cư và không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền cho bất cứ bên nào với điều kiện không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của Bên Mua.

(viii) Ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ, tiện ích liên quan khác nếu Bên Mua/bên thứ ba sử dụng Căn Hộ không thanh toán đầy đủ, đúng hạn Giá Bán Căn Hộ, các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và các khoản khác liên quan theo Hợp Đồng này (nếu có).

(ix) Yêu cầu Bên Mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí theo quy định Hợp Đồng.

(x) Yêu cầu Bên Mua tuân thủ quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn/tiêu chuẩn xây dựng và pháp luật về xây dựng trong quá trình cải tạo/sử dụng Căn Hộ.

(xi) Yêu cầu Bên Mua ngừng các hành vi vi phạm và có quyền khiếu nại, khởi kiện Bên Mua trong trường hợp Bên Mua thực hiện cải tạo/sử dụng Căn Hộ hoặc thực hiện các hành vi khác gây ảnh hưởng/xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bên Bán hoặc bên thứ ba.

(xii) Đối với Khối Khách Sạn Căn Hộ, Bên Bán được tự quản lý, sử dụng toàn bộ phần kinh phí bảo trì của Khối Khách Sạn Căn Hộ.

(xiii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Bên Bán:

a) Cung cấp cho Bên Mua các thông tin chính xác về quy hoạch chi tiết, thiết kế Nhà Chung Cư và thiết kế Căn Hộ đã được phê duyệt. Cung cấp cho Bên Mua kèm theo Hợp Đồng này 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng nhà có Căn Hộ bán, 01 bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư có Căn Hộ bán đã được phê duyệt và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc mua bán Căn Hộ;

b) Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng theo đúng quy hoạch, nội dung hồ sơ dự án và tiến độ đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao Căn Hộ thì Bên Mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường;

c) Đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật Nhà Chung Cư theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành;

d) Bảo quản Căn Hộ trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên Mua; thực hiện bảo hành Căn Hộ và Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này;

đ) Bàn giao Căn Hộ và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Căn Hộ bán cho Bên Mua theo đúng thời hạn thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

e) Hướng dẫn và hỗ trợ Bên Mua ký kết Hợp Đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp điện nước, viễn thông, truyền hình cáp, …;

g) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc bán Căn Hộ theo quy định của pháp luật;

h) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua. Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ có văn bản thông báo cho Bên Mua về việc nộp các giấy tờ liên quan để Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận;

Trong thời hạn 20 *(hai mươi)* ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Bán mà Bên Mua không nộp đầy đủ các giấy tờ theo thông báo mà không có lý do chính đáng thì coi như Bên Mua tự nguyện đi làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận. Khi Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn Hộ bán cho Bên Mua;

i) Tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ bán; thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản trị Nhà Chung Cư khi Nhà Chung Cư chưa thành lập được Ban Quản trị;

k) Hỗ trợ Bên Mua làm các thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng khi có yêu cầu của Bên Mua;

l) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Mua khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của pháp luật đối với Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán vào tài khoản mở tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở để Ban quản trị Nhà Chung Cư tiếp nhận, quản lý sau khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập theo đúng thỏa thuận tại điểm b Khoản 3 Điều 3 của Hợp Đồng này và quy định pháp luật;

n) Công khai Hợp Đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Trường hợp Bên Bán và Bên Mua thỏa thuận các nội dung để quy định trong Hợp Đồng mà các nội dung này không có trong Hợp Đồng mẫu theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và các nội dung này thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký, công khai theo các pháp luật khác thì Các Bên phải lập thành phụ lục của Hợp Đồng để quy định riêng về các nội dung này; Bên Bán sử dụng phụ lục Hợp Đồng này để thực hiện đăng ký, công khai theo quy định của pháp luật liên quan;

o) Các nghĩa vụ khác do Các Bên thỏa thuận:

(i) Trường hợp Bên Mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Bán phải hỗ trợ và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về Căn Hộ cho Bên Mua.

(ii) Bên Bán có nghĩa vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bên Mua theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên Bán chỉ được sử dụng thông tin của Bên Mua để phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện Hợp Đồng của Các Bên. Việc thu thập, sử dụng thông tin của Bên Mua (bao

gồm cả chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của Bên Mua cho bên thứ ba) trong các trường hợp khác phải được Bên Mua đồng ý theo các quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(iii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

1. Quyền của Bên Mua:

a) Nhận bàn giao Căn Hộ quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này có chất lượng với các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận kèm theo Hợp Đồng này và hồ sơ Căn Hộ theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

b) Được sử dụng -/- chỗ để xe máy trong bãi đỗ xe của Nhà Chung Cư tại vị trí được Bên Bán/Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư bố trí phù hợp với thiết kế khu vực để xe của Nhà Chung Cư và phải trả phí trông giữ xe, các chi phí liên quan theo quy định của Bên Bán. Bên Mua sẽ được Bên Bán bố trí chỗ đỗ xe ô tô nếu vào thời điểm Bên Mua đăng ký, bãi đỗ xe ô tô còn chỗ trống (chưa có người đăng ký gửi xe), phụ thuộc vào thực trạng của bãi đỗ ô tô tại từng thời điểm, theo sự phân bổ của Bên Bán và theo quy định của Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của Nhà Chung Cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu Nhà Chung Cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán chi phí chỗ đỗ xe ô tô theo thông báo của Bên Bán;

c) Yêu cầu Bên Bán làm thủ tục đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Bên Mua tự nguyện thực hiện thủ tục này theo thỏa thuận tại điểm h Khoản 2 Điều 5 của Hợp Đồng này);

d) Được toàn quyền sở hữu, sử dụng và thực hiện các giao dịch đối với Căn Hộ đã mua theo quy định của pháp luật, đồng thời được sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên Bán sau khi nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định về sử dụng các dịch vụ hạ tầng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

đ) Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi đã thanh toán đủ 100% tiền mua Căn Hộ và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến Căn Hộ mua theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật;

e) Yêu cầu Bên Bán hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo đúng nội dung, tiến độ Dự Án đã được phê duyệt;

g) Có quyền từ chối nhận bàn giao Căn Hộ nếu Bên Bán không hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở thiết yếu của Bên Mua theo đúng thỏa thuận tại Khoản 4 Điều 4 của Hợp Đồng này hoặc trong trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế nhỏ hơn/lớn hơn 8% *(tám phần trăm)* so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này. Việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ trong trường hợp này không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao Căn Hộ của Bên Mua đối với Bên Bán;

h) Yêu cầu Bên Bán tổ chức Hội nghị Nhà Chung Cư lần đầu để thành lập Ban Quản trị Nhà Chung Cư nơi có Căn Hộ mua khi có đủ điều kiện thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư theo quy định của pháp luật;

i) Yêu cầu Bên Bán hỗ trợ thủ tục thế chấp Căn Hộ đã mua tại tổ chức tín dụng trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn Hộ tại tổ chức tín dụng;

k) Yêu cầu Bên Bán nộp kinh phí bảo trì Nhà Chung Cư theo đúng thỏa thuận tại điểm b Khoản 3 Điều 3 của Hợp Đồng này;

l) Các quyền khác do Hai Bên thỏa thuận: Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Bên Mua

a) Thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Căn Hộ và Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung 2% theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán tiền mua Căn Hộ của Bên Bán;

b) Nhận bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

c) Kể từ ngày nhận bàn giao Căn Hộ, Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Căn Hộ đã mua và tự chịu trách nhiệm về việc mua, duy trì các Hợp Đồng bảo hiểm cần thiết đối với mọi rủi ro, thiệt hại liên quan đến Căn Hộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

d) Kể từ ngày nhận bàn giao Căn Hộ, kể cả trường hợp Bên Mua chưa vào sử dụng Căn Hộ thì Căn Hộ sẽ được quản lý và bảo trì theo Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư và Bên Mua phải tuân thủ các quy định được nêu trong Bản Nội Quy Quản Lý Sử Dụng Nhà Chung Cư;

đ) Thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật mà Bên Mua phải nộp như thỏa thuận tại Điều 7 của Hợp Đồng này;

e) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc, … và các khoản thuế, phí khác phát sinh do nhu cầu sử dụng của Bên Mua theo quy định;

g) Thanh toán Kinh Phí Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và các chi phí khác theo thỏa thuận quy định tại Khoản 5 Điều 11 của Hợp Đồng này, kể cả trường hợp Bên Mua không sử dụng Căn Hộ đã mua;

h) Chấp hành các quy định của Quy chế quản lý sử dụng Nhà Chung Cư theo quy định pháp luật và Bản Nội Quy Nhà Chung Cư đính kèm theo Hợp Đồng này;

i) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành Nhà Chung Cư;

k) Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích để ở theo quy định của pháp luật về nhà và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

l) Nộp phạt vi phạm Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại cho Bên Bán khi vi phạm các thỏa thuận thuộc diện phải nộp phạt hoặc bồi thường theo quy định trong Hợp Đồng này hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư;

n) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của Các Bên:

(i) Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định một thời hạn khác, Bên Mua phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí, phạt vi phạm/bồi thường thiệt hại và các khoản liên quan khác (nếu có) theo quy định tại Hợp Đồng này không phụ thuộc vào việc có hay không có thông báo thanh toán của Bên Bán.

(ii) Nộp các khoản phí, thuế, chi phí khác thuộc nghĩa vụ của Bên Mua theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của Hai Bên (nếu có).

(iii) Đóng góp thêm kinh phí bảo trì theo tỷ lệ tương ứng với phần sở hữu riêng của Bên Mua trong trường hợp Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư không đủ để thực hiện việc bảo trì khi thực hiện bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hoặc khi xuất hiện các hạng mục, trang thiết bị cần bảo trì đột xuất.

(iv) Tuân thủ quy hoạch/thiết kế được phê duyệt, quy chuẩn/tiêu chuẩn xây dựng, giấy phép liên quan, pháp luật về xây dựng áp dụng cho Nhà Chung Cư và các quy định, hướng dẫn liên quan của Bên Bán khi tiến hành các hoạt động cải tạo/sử dụng Căn Hộ; trường hợp phải xin các giấy phép/chấp thuận liên quan thì Bên Mua với trách nhiệm và chi phí của mình phải thực hiện các thủ tục đó trước khi tiến hành.

(v) Bồi thường các thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên Bán hoặc bên thứ ba trong quá trình cải tạo/sử dụng, hoạt động tại Căn Hộ gây thiệt hại cho Bên Bán hoặc bên thứ ba theo quy định tại Hợp Đồng này, Bản Nội Quy Nhà Chung Cư, hoặc theo quy định của pháp luật.

(vi) Trong quá trình sử dụng Căn Hộ, Bên Mua không được xâm phạm, làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng liên quan; chấp hành mọi quy tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng Căn Hộ, Nhà Chung Cư và quy định của Bên Bán (nếu có).

(vii) Bên Mua phải bảo đảm việc sở hữu, sử dụng Căn Hộ không làm ảnh hưởng đến các chủ sở hữu, sử dụng khác tại Nhà Chung Cư.

(viii) Bảo mật thông tin của Bên Bán, Dự Án và Hợp Đồng này, không được phép sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên Bán, Dự Án và Hợp Đồng này cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán trừ trường hợp bắt buộc phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

(ix) Không được đặt các biển quảng cáo, pa nô, áp phích, biển hiệu, biểu ngữ ở phía mặt ngoài của Căn Hộ và phần sở hữu/sử dụng chung khác.

(x) Trước khi Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua, Bên Mua sẽ không có quyền ra vào hoặc cư trú hoặc sử dụng Căn Hộ nếu không được Bên Bán đồng ý trước bằng văn bản.

(xi) Tại mọi thời điểm và không phụ thuộc vào hiệu lực của Hợp Đồng này, khi chuyển nhượng lại Căn Hộ cho một bên khác, Bên Mua có nghĩa vụ thông báo cho bên nhận chuyển nhượng các quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và đảm bảo rằng người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu Căn Hộ phải có văn bản cam kết về việc tuân thủ

đầy đủ các quy định trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư và sẽ kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Bên Mua theo các hợp đồng/thỏa thuận mà Bên Mua đã tham gia.

(xii) Bên Bán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý bắt buộc (giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, hồ sơ xây dựng…) trước khi Nhà Chung Cư được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Sau khi Nhà Chung Cư được nghiệm thu đưa vào sử dụng và trước khi thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư, trường hợp phát sinh các khoản phí, chi phí để thực hiện các thủ tục xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thẩm duyệt hồ sơ và các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật trong quá trình quản lý, vận hành Nhà Chung Cư, theo thông báo của Bên Bán, Bên Mua có trách nhiệm nộp kinh phí để Bên Bán/Ban quản lý thực hiện thủ tục này.

Sau khi thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư, Ban quản trị Nhà Chung cư có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, thẩm duyệt hồ sơ và các loại giấy tờ khác trong quá trình quản lý, vận hành Nhà Chung Cư.

(xiii) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 7. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ LIÊN QUAN

1. Bên Mua phải thanh toán lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp luật khi Bên Bán làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua và trong quá trình sở hữu, sử dụng Căn Hộ kể từ thời điểm nhận bàn giao Căn Hộ.

2. Bên Mua có trách nhiệm nộp thuế và các loại phí, lệ phí, chi phí (nếu có) theo quy định cho Nhà nước khi thực hiện bán Căn Hộ đã mua cho người khác.

3. Bên Bán có trách nhiệm nộp các nghĩa vụ tài chính thuộc trách nhiệm của Bên Bán cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Các thỏa thuận khác của Hai Bên: Bên Mua có nghĩa vụ nộp các khoản phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định trong quá trình sử dụng Căn Hộ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 8. GIAO NHẬN CĂN HỘ

1. Điều kiện giao nhận Căn Hộ:

Bên Bán chỉ có nghĩa vụ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua khi:

a) Bên Mua đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, gồm: các khoản tiền mua Căn Hộ, Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư, các khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp Đồng và các chi phí khác (nếu có) tính đến thời điểm bàn giao Căn Hộ; và

b) Bên Bán đã hoàn thành việc xây dựng Nhà Chung Cư, Căn Hộ theo đúng thiết kế được phê duyệt và sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu tại danh mục vật liệu, thiết bị kèm theo Hợp Đồng này (trừ trường hợp thỏa thuận tại Điểm đ Khoản 1 Điều 5 của Hợp Đồng này); đồng thời hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) của Nhà Chung Cư theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này, bảo đảm kết nối với hệ thống

hạ tầng chung của khu vực. Khi bàn giao, Hai Bên sẽ tiến hành lập Biên bản bàn giao Căn Hộ theo mẫu của Bên Bán;

c) Căn Hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo quy định của pháp luật. Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế chênh lệch trong phạm vi 8% so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này hoặc trường hợp chênh lệch diện tích Căn Hộ vượt quá 8% so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng nhưng Hai Bên đã thỏa thuận được phương án giải quyết khác liên quan đến phần diện tích chênh lệch.

2. Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua vào ngày 31/03/2028 ("**Ngày Bàn Giao Dự Kiến**").

Việc bàn giao Căn Hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được chậm quá 180 *(một trăm tám mươi)* ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao Căn Hộ.

Trước ngày bàn giao Căn Hộ là 15 *(mười lăm)* ngày, Bên Bán phải gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn Hộ.

3. Căn Hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà Các Bên đã thỏa thuận theo Hợp Đồng, trừ trường hợp quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 5 của Hợp Đồng này.

4. Vào ngày bàn giao Căn Hộ theo thông báo, Bên Mua hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn Hộ so với thỏa thuận trong Hợp Đồng này, cùng với đại diện của Bên Bán đo đạc lại Diện Tích Sử Dụng thực tế Căn Hộ và ký vào Biên bản bàn giao Căn Hộ.

Trường hợp Bên Mua hoặc người được Bên Mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn Hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm g Khoản 1 Điều 6 của Hợp Đồng này) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán được xem như Bên Mua đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo thực tế và Bên Bán đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn Hộ theo Hợp Đồng, Bên Mua không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn Hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn Hộ như vậy sẽ được coi là Bên Mua vi phạm Hợp Đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng này.

5. Kể từ thời điểm Hai Bên ký Biên bản bàn giao Căn Hộ, Bên Mua được toàn quyền sử dụng Căn Hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn Hộ mua, kể cả trường hợp Bên Mua có sử dụng hay chưa sử dụng Căn Hộ này.

6. Các thỏa thuận khác:

a) Để làm rõ, những trường hợp sau đây không được coi là lý do chính đáng để từ chối nhận bàn giao Căn Hộ, bao gồm: bận việc cá nhân, gia đình, công tác xa, không thể thu xếp được công việc/thời gian, bản thân bị ốm đau nhưng không nằm viện/cấp cứu, người thân bị ốm đau, thiếu/không đủ tài chính, bận xử lý việc cá nhân và các lý do khác (nếu có) nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên Mua;

b) Trường hợp Bên Mua được xem như đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn Hộ theo quy định tại Khoản 4 Điều này, thì biên bản bàn giao Căn Hộ sẽ có hiệu lực mặc dù chỉ có chữ ký của đại diện Bên Bán; ngày cuối cùng của thời hạn bàn giao Căn Hộ được nêu tại thông báo bàn giao Căn Hộ sẽ được Bên Bán ghi vào biên bản bàn giao Căn Hộ và được xác định là ngày hiệu lực của biên bản bàn giao Căn Hộ;

c) Để làm rõ, ngày bàn giao Căn Hộ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Hợp Đồng này là ngày bàn giao Căn Hộ dự kiến;

d) Trước khi nhận bàn giao Căn Hộ, Bên Mua có quyền yêu cầu bên thứ ba (là một đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc độc lập) xác định lại Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế với chi phí do Bên Mua chịu. Tại ngày bàn giao mà Bên Mua không có phản hồi về Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế mà Bên Bán đã đo đạc hoặc không cung cấp số liệu của đơn vị tư vấn/đo đạc độc lập cho Bên Bán để các bên kiểm tra, đối chiếu thì xem như Bên Mua đồng ý với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế mà Bên Bán cung cấp khi bàn giao;

e) Xử lý trong trường hợp tăng/giảm Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ:

Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế được bàn giao cho Bên Mua có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này. Việc chênh lệch diện tích này sẽ không phải là lý do để Bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng hay từ chối nhận bàn giao Căn Hộ, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 của Hợp đồng. Trong trường hợp có sự chênh lệch này, Các Bên vẫn tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ theo quy định sau đây:

(i) Trường hợp diện tích Căn Hộ thực tế chênh lệch (tăng/giảm) vượt quá 2% *(hai phần trăm)* so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi nhận tại Điều 2 của Hợp Đồng thì Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế với đơn giá quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Hợp Đồng này.

(ii) Trong trường hợp Giá Bán Căn Hộ được điều chỉnh tăng, Bên Mua phải thanh toán 95% giá trị chênh lệch tăng lên cho Bên Bán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phải nhận bàn giao theo thông báo của Bên Bán, còn lại 5% giá trị chênh lệch sẽ được thanh toán vào đợt cuối cùng. Trong trường hợp Giá Bán Căn Hộ được điều chỉnh giảm, giá trị chênh lệch giảm sẽ được Bên Bán thanh toán cho Bên Mua trong vòng 10 *(mười)* ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ trừ trường hợp Hai Bên có thỏa thuận khác, đảm bảo Bên Bán không thu quá 95% tổng giá trị Căn Hộ đã điều chỉnh theo diện tích sử dụng thực tế.

(iii) Các Bên sẽ thực hiện ký Phụ lục điều chỉnh Giá Bán Căn Hộ tại thời điểm bàn giao hoặc trong thời hạn 05 *(năm ngày)* ngày kể từ ngày bàn giao. Tuy nhiên, không phụ thuộc vào việc ký Phụ lục hoặc trường hợp Bên Mua chậm/không ký Phụ lục vì bất cứ lý do gì, nếu thuộc trường hợp phải điều chỉnh tăng Giá Bán Căn Hộ, Bên Mua vẫn có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo quy định tại khoản này.

(iv) Đối với số tiền của phần diện tích không chênh lệch (phần diện tích theo Hợp Đồng), Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo các quy định liên quan khác tại Hợp Đồng.

f) Tại thời điểm bản giao, Căn Hộ sẽ được bàn giao hoặc được cho là đã ký biên bản bàn giao theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Hợp Đồng này cho Bên Mua phù hợp với thỏa thuận của

Các Bên trong Hợp Đồng. Tuy nhiên, Các Bên thống nhất về việc sửa chữa, khắc phục như sau:

(i) Tại thời điểm tiến hành bàn giao Căn Hộ, nếu Bên Mua phát hiện Căn Hộ có khiếm khuyết hoặc sai sót so với mô tả tại Hợp Đồng, Bên Mua có quyền yêu cầu sửa chữa, khắc phục vào văn bản đề nghị sửa chữa theo mẫu của Bên Bán và tất cả các khiếm khuyết hoặc sai sót phải được Bên Mua kiến nghị 01 *(một)* lần duy nhất tại thời điểm bàn giao lần đầu. Bên Bán có nghĩa vụ sửa chữa, khắc phục những ý kiến hợp lý phù hợp quy định tại Hợp Đồng này trong thời hạn Các Bên thống nhất tại văn bản đề nghị sửa chữa. Trường hợp yêu cầu sửa chữa, khắc phục của Bên Mua không phù hợp với thông số kỹ thuật, không hợp lý so với thiết kế, bố trí của Căn Hộ so với mô tả tại Phụ lục 01 Hợp Đồng hoặc vượt quá so với thực tế khiếm khuyết hoặc sai sót của Căn Hộ, Bên Bán có quyền từ chối sửa chữa, khắc phục.

(ii) Trong trường hợp Bên Mua ký biên bản bàn giao, để tránh nhầm lẫn hoặc phát sinh tranh chấp, Các Bên thống nhất rằng mọi khiếm khuyết, sai sót, hư hỏng (nếu có) đối với Căn Hộ được ghi trong văn bản đề nghị sửa chữa sẽ được áp dụng theo quy định về bảo hành đối với Căn Hộ.

(iii) Trong trường hợp Bên Mua ký văn bản đề nghị sửa chữa và không nhận bàn giao Căn Hộ, Bên Bán có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết, sai sót trong thời hạn do Các Bên thống nhất tại văn bản đề nghị sửa chữa. Sau khi Bên Bán đã hoàn thành việc khắc phục các điểm không phù hợp của Căn Hộ so với Hợp Đồng như liệt kê tại văn bản đề nghị sửa chữa, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua đến nhận bàn giao Căn Hộ (lần 2) cho Bên Mua trước 05 *(năm)* ngày, so với ngày bàn giao theo thông báo bàn giao (lần 2). Bên Mua có nghĩa vụ nhận bàn giao Căn Hộ phù hợp với quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 Hợp Đồng này. Để làm rõ sau khi Bên Mua ký biên bản bàn giao Căn Hộ, để tránh nhầm lẫn hoặc phát sinh tranh chấp, Các Bên thống nhất mọi khiếm khuyết, sai sót, hư hỏng (nếu có) đối với Căn Hộ đươc ghi trong biên bản bàn giao Căn Hộ được áp dụng theo quy định về bảo hành đối với Căn Hộ.

ĐIỀU 9. BẢO HÀNH NHÀ Ở

1. Bên Bán có trách nhiệm bảo hành Căn Hộ đã bán theo đúng quy định theo thỏa thuận trong Hợp Đồng và quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật khác có liên quan và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm.

2. Khi bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua 01 *(một)* bản sao giấy tờ hoặc biên bản về nghiệm thu đưa công trình Nhà Chung Cư vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để Các Bên xác định thời điểm bảo hành Căn Hộ.

3. Nội dung bảo hành nhà ở (kể cả Căn Hộ trong Nhà Chung Cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng về kết cấu chính của nhà ở (dầm, cột, trần sàn, mái, tường, các phần ốp, lát, trát), các thiết bị gắn liền với nhà ở như hệ thống các loại cửa, hệ thống cung cấp chất đốt, đường dây cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì Bên Bán thực hiện bảo hành theo quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, cung cấp sản phẩm.

Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn Hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các trang thiết bị cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Bên Bán hoặc Bên được Bên Bán ủy quyền thực hiện.

4. Bên Mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên Bán khi Căn Hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn 30 *(ba mươi)* ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Bên Mua phải tạo điều kiện để Bên Bán thực hiện bảo hành Căn Hộ. Nếu Bên Bán chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên Mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên Mua theo thiệt hại thực tế xảy ra.

5. Căn Hộ được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày Bên Bán ký biên bản nghiệm thu đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Cụ thể như sau: 60 *(sáu mươi)* tháng kể từ khi Căn Hộ hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với nội dung bảo hành tại Khoản 3 Điều này, đối với các thiết bị khác gắn với Căn Hộ thì thực hiện bảo hành theo thời hạn quy định của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, cung cấp sản phẩm.

6. Bên Bán không thực hiện bảo hành Căn Hộ trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;

b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;

c) Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;

d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 5 Điều này;

đ) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 3 Điều này, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn Hộ do Bên Mua tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Bên Bán.

7. Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 5 Điều này, việc sửa chữa các hư hỏng của Căn Hộ thuộc trách nhiệm của Bên Mua. Việc bảo trì Phần Sở Hữu Chung Của Nhà Chung Cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

8. Các thỏa thuận khác: Ngay khi phát hiện ra bất kỳ khiếm khuyết, hư hỏng nào là đối tượng được bảo hành theo quy định của Điều này, Bên Mua có nghĩa vụ phải:

a) Thông báo bằng văn bản thông qua hình thức gửi trực tiếp hoặc thông qua hình thức gửi thư bảo đảm cho Bên Bán về các khiếm khuyết, hư hỏng đó chậm nhất là trong thời hạn 07 *(bảy)* ngày kể từ ngày phát hiện ra khiếm khuyết, hư hỏng;

b) Áp dụng các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế tối đa hậu quả của khiếm khuyết, hư hỏng đó. Nếu Bên Mua không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế các thiệt hại hoặc không tuân thủ điều kiện bảo hành thì Bên Mua phải gánh chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí khắc phục thiệt hại thực tế phát sinh tùy theo mức độ vi phạm theo quyết định của Bên Bán.

ĐIỀU 10. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

1. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu thế chấp Căn Hộ đã mua cho tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam trước khi Bên Mua được cấp Giấy Chứng Nhận thì Bên Mua phải thông báo trước bằng văn bản để Bên Bán cùng Bên Mua làm các thủ tục cần thiết theo quy định của tổ chức tín dụng, quy định pháp luật.

2. Trong trường hợp Bên Mua có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng Hợp Đồng này cho bên thứ ba thì các bên phải thực hiện đúng quy định về điều kiện, thủ tục và các quy định liên quan về chuyển nhượng Hợp Đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bên Bán không được thu thêm bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng Hợp Đồng nào khi làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng Hợp Đồng cho Bên Mua.

3. Hai Bên thống nhất rằng, Bên Mua chỉ được chuyển nhượng Hợp Đồng mua bán Căn Hộ cho bên thứ ba khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Bên Mua đã hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn, bao gồm cả khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, nếu có;

b) Bên Mua đang không trong một tranh chấp với Bên Bán hoặc bên thứ ba liên quan đến Căn Hộ, Hợp Đồng; hoặc đang không thuộc trường hợp Bên Bán đã có thông báo đơn phương chấm dứt Hợp Đồng với Bên Mua; hoặc đang không thuộc trường hợp Hợp Đồng chấm dứt nhưng Các Bên chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt, ngoại trừ trường được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Bán;

c) Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải đủ điều kiện nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

d) Bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải cam kết tuân thủ các thỏa thuận của Bên Bán và Bên Mua trong Hợp Đồng này.

4. Trong cả hai trường hợp nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng mua bán Căn Hộ đều được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên Mua theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này và trong Bản Nội Quy Nhà Chung Cư.

ĐIỀU 11. PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG CĂN HỘ TRONG NHÀ CHUNG CƯ

1. Bên Mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích Căn Hộ đã mua theo thỏa thuận của Hợp Đồng này và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ này bao gồm trang thiết bị theo quy định tại Phụ lục 01: Danh mục vật liệu xây dựng và bản vẽ sơ đồ mặt bằng Căn Hộ mà Các Bên đã thỏa thuận kèm theo Hợp Đồng này; có quyền sở hữu, sử dụng đối với phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung trong Nhà Chung Cư quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Các diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán bao gồm: được quy định tại Phụ lục 02 của Hợp Đồng.

3. Các phần diện tích và thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong Nhà Chung Cư bao gồm: được quy định tại Phụ lục 02 của Hợp Đồng.

   Các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung phải được lập thành phụ lục kèm theo Hợp Đồng này.

4. Các phần diện tích thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác (nếu có) trong Nhà Chung Cư (như văn phòng, siêu thị và dịch vụ khác …): là phần diện tích không thuộc sở hữu riêng của Bên Bán và/hoặc Bên Mua theo Hợp Đồng và phần diện tích không thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu trong Nhà Chung Cư.

5. Hai Bên nhất trí thỏa thuận mức Kinh Phí Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư như sau:

a) Tính từ thời điểm Bên Bán bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua theo quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này đến thời điểm Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập và ký Hợp Đồng quản lý, vận hành nhà ở với Đơn Vị Quản Lý Vận Hành, thì Kinh Phí Quản Lý Vận Hành là: 38.000 đồng/m^2/tháng (chưa bao gồm VAT). Mức kinh phí này có thể được điều chỉnh theo thông báo bằng văn bản của Bên Bán tại thời điểm Dự Án đi vào hoạt động trên cơ sở tính toán hợp lý cho phù hợp với hiện trạng của Dự Án sau khi hoàn thành có tính đến thực tế tại địa phương tùy từng thời điểm. Bên Mua có trách nhiệm đóng khoản kinh phí này cho Bên Bán định kỳ 01 tháng/1 lần trong thời hạn 07 ngày đầu tiên của tháng. Kinh Phí Quản Lý Vận Hành chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Danh mục các công việc, dịch vụ quản lý vận hành Nhà Chung Cư mà Bên Bán/Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư cung cấp cho Bên Mua trước khi thành lập Ban quản trị Nhà Chung Cư được ghi nhận tại Phụ lục 03 đính kèm Hợp Đồng.

b) Sau khi Ban quản trị Nhà Chung Cư được thành lập thì danh mục các công việc, dịch vụ, mức kinh phí và việc đóng phí quản lý vận hành Nhà Chung Cư sẽ do Hội nghị Nhà Chung Cư quyết định và do Ban quản trị Nhà Chung Cư thỏa thuận với Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư;

c) Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có Nhà Chung Cư có quy định về giá quản lý vận hành Nhà Chung Cư thì mức kinh phí này được đóng theo quy định của Nhà nước, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

6. Các thỏa thuận khác (nếu có):

a) Trường hợp đã được cấp Giấy Chứng Nhận thì diện tích làm cơ sở để tính phí quản lý vận hành là diện tích ghi trong Giấy Chứng Nhận, trường hợp chưa được cấp Giấy Chứng Nhận thì diện tích làm cơ sở để tính phí quản lý vận hành là diện tích sử dụng thuộc sở hữu riêng của Bên Mua được xác định tại Biên bản bàn giao. Trường hợp khi bàn giao chưa thống nhất được diện tích thì diện tích làm cơ sở để tính phí quản lý vận hành là Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định trong Hợp Đồng này;

b) Bên Bán được quyền tổ chức (hoặc thuê đơn vị có năng lực) thực hiện các hoạt động quản lý, vận hành Nhà Chung Cư.

ĐIỀU 12. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Hai Bên thống nhất hình thức, cách thức xử lý vi phạm khi Bên Mua chậm trễ thanh toán tiền mua Căn Hộ:

Trường hợp Bên Mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ Giá Bán Căn Hộ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định tại Hợp Đồng này thì:

a) Nếu quá 10 *(mười)* ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán tiền mua Căn Hộ theo thỏa thuận tại khoản 3 Điều 3 của Hợp Đồng này và các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có), các khoản tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của Hợp Đồng này mà Bên Mua không thực hiện thanh toán thì phải thanh toán cho Bên Bán tiền lãi theo lãi suất quá

hạn trên tổng số tiền chậm thanh toán là: 0,05%/ngày *(không phẩy không năm phần trăm trên ngày)* và được tính bắt đầu từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên Bán nhận được khoản thanh toán đó;

b) Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu Bên Mua vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào theo Hợp Đồng quá 30 *(ba mươi)* ngày hoặc tổng thời gian Bên Mua trễ hạn thanh toán của tất cả các đợt phải thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp Đồng này vượt quá 60 *(sáu mươi)* ngày thì Bên Bán có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) áp dụng một số hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý như sau:

(i) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên Mua trước ít nhất 30 *(ba mươi)* ngày.

(ii) Bán Căn Hộ cho khách hàng khác mà không cần sự đồng ý của Bên Mua nhưng phải thông báo cho Bên Mua trước khi ký hợp đồng mua bán Căn Hộ với khách hàng khác ít nhất 10 *(mười)* ngày.

(iii) Yêu cầu Bên Mua thanh toán cho Bên Bán khoản tiền lãi quá hạn do chậm thanh toán theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới ngày chấm dứt Hợp Đồng.

(iv) Phạt Bên Mua thanh toán khoản tiền phạt vi phạm bằng 10% *(mười phần trăm)* của Giá Bán Căn Hộ.

(v) Yêu cầu Bên Mua bồi thường toàn bộ thiệt hại theo thực tế phát sinh.

(vi) Trường hợp Các Bên không thống nhất được tổng mức phạt và bồi thường thiệt hại ở các mục (iv) và (v) nêu trên, Các Bên đồng ý rằng tổng mức phạt và bồi thường thiệt hại sẽ được ấn định bằng 30% *(ba mươi phần trăm)* Giá Bán Căn Hộ.

Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, Bên Bán sẽ hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã nhận từ Bên Mua (không tính lãi) sau khi đã trừ đi các khoản tiền phạt, bồi thường, các khoản tiền mà Bên Mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên Bán theo quy định tại Hợp Đồng này (nếu có) trong thời hạn 30 *(ba mươi)* ngày kể từ ngày Bên Bán hoàn tất việc bán/chuyển giao Căn Hộ cho bên thứ ba hoặc trong vòng 90 *(chín mươi)* ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, tuỳ thời điểm nào đến trước.

2. Hai Bên thống nhất hình thức, cách thức xử lý vi phạm khi Bên Bán chậm trễ bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua:

a) Trường hợp Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng này hoặc đã khắc phục các vi phạm về nghĩa vụ thanh toán nêu trên mà sau 180 *(một trăm tám mươi)* ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến mà Bên Bán vẫn chưa bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, thì Bên Bán phải thanh toán cho Bên Mua một khoản tiền phạt vi phạm với lãi suất là 0,05%/ngày*(không phẩy không năm phần trăm trên ngày)* trên tổng số tiền Giá Bán Căn Hộ Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán và được tính từ ngày 181 *(một trăm tám mươi mốt)* kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến cho đến ngày Bên Bán bàn giao Căn Hộ thực tế cho Bên Mua.

b) Trường hợp Bên Mua đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng này mà sau 270 *(hai trăm bảy mươi)* ngày kể từ Ngày Bàn Giao Dự Kiến mà Bên Bán vẫn không bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua thì Bên Mua có quyền:

(i) Tiếp tục thực hiện Hợp Đồng này với thời hạn bàn giao mới theo thông báo bằng văn bản của Bên Bán, hoặc

(ii) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp Đồng này.

Trường hợp Bên Mua đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 này, ngoài khoản lãi chậm bàn giao Bên Mua được hưởng theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Hợp Đồng Bên Mua có quyền áp dụng bất kỳ một hoặc một số hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý như sau:

(ii.1) Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên Bán trước ít nhất 30 *(ba mươi)* ngày trước ngày Hợp Đồng chấm dứt, ngày chấm dứt Hợp Đồng là ngày theo thông báo của Bên Mua.

(ii.2) Phạt Bên Bán thanh toán khoản tiền phạt vi phạm bằng 10% *(mười phần trăm)* của Giá Bán Căn Hộ.

(ii.3) Yêu cầu Bên Bán bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh.

Sau khi Hợp Đồng chấm dứt, Bên Bán hoàn trả khoản tiền Giá Bán Căn Hộ đã được Bên Mua thanh toán cho Bên Bán sau khi đã trừ đi các khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, tiền lãi mà Bên Mua phải thanh toán (không tính lãi) trong vòng 90 *(chín mươi)* ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng.

c) Trường hợp Bên Mua không gửi thông báo thực hiện quyền chấm dứt Hợp Đồng trong vòng 30 *((ba mươi))* ngày kể từ ngày phát sinh quyền chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại tiết (ii.1) điểm b Khoản 2 Điều này, thì Các Bên đồng ý rằng Bên Mua đã chấp nhận tiếp tục thực hiện Hợp Đồng và đồng ý gia hạn thời gian bàn giao Căn Hộ đến ngày bàn giao mới theo thông báo của Bên Bán. Bên Mua được hưởng lãi suất chậm thanh toán là 0,05% /ngày *(không phẩy không năm phần trăm trên ngày)* tính trên tổng số tiền Giá Bán Căn Hộ Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 cho đến ngày Bên Bán bàn giao Căn Hộ thực tế cho Bên Mua và áp dụng cho các lần gia hạn tiếp theo (nếu có).

Bên Mua sẽ nhận bàn giao Căn Hộ đúng thời hạn nhận bàn giao được Bên Bán nêu trong thông báo bàn giao mới và việc bàn giao Căn Hộ được thực hiện theo các quy định về giao nhận Căn Hộ nêu tại Hợp Đồng.

3. Trường hợp đến hạn bàn giao Căn Hộ theo thông báo của Bên Bán và Căn Hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này mà Bên Mua không nhận bàn giao thì Bên Bán có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không bị coi là vi phạm Hợp Đồng và áp dụng các chế tài tương tự như quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 12 này để xử lý vi phạm.

4. Trường hợp Diện Tích Sử Dụng Căn hộ thực tế chênh lệch nhỏ hơn hoặc lớn hơn quá 8% *(tám phần trăm)* so với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ ghi trong Hợp Đồng này thì Bên Mua được quyền lựa chọn thực hiện một trong hai phương án như sau:

a) Tiếp tục thực hiện Hợp Đồng, nhận bàn giao Căn Hộ với Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế, đồng thời Giá Bán Căn Hộ sẽ được điều chỉnh lại theo Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ thực tế, hoặc

b) Từ chối nhận bàn giao Căn Hộ và đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc gửi văn bản thông báo cho Bên Bán và áp dụng các chế tài tương tự như quy định tại tiết (ii) điểm b Khoản 2 Điều này của Hợp Đồng này để xử lý vi phạm.

5. Các thỏa thuận khác:

a) Trong mọi trường hợp Hợp Đồng này bị chấm dứt/hủy bỏ trước thời hạn bởi bất kỳ Bên nào theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc theo quy định pháp luật, nếu Bên Mua tham gia chương

trình hỗ trợ lãi suất của Bên Bán, Bên Bán sẽ khấu trừ phần lãi suất (mà Bên Bán đã trả cho ngân hàng thay cho Bên Mua (Bên Mua không phải trả lại khoản lãi suất này cho Bên Bán)) vào số tiền Bên Bán phải trả cho Bên Mua.

b) Trường hợp khi Hợp Đồng chấm dứt/hủy bỏ, nếu khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán không đủ để Bên Bán khấu trừ vào các nghĩa vụ mà Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán theo quy định tại Hợp Đồng này thì Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền còn thiếu cho Bên Bán trong thời hạn theo thông báo của Bên Bán.

c) Để làm rõ, trường hợp Bên Mua được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất/ưu đãi tài chính từ Bên Bán, tổng số tiền Giá Bán Căn Hộ Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán dùng để xác định mức phạt vi phạm chậm bàn giao quy định tại Khoản 2 Điều này sẽ không bao gồm số tiền ngân hàng đã giải ngân cho Bên Mua trong trường hợp Bên Mua tham gia chương trình hỗ trợ lãi suất/ưu đãi tài chính.

ĐIỀU 13. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Bên Bán cam kết:

a) Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này không thuộc diện đã bán cho người khác, không thuộc diện bị cấm bán theo quy định của pháp luật;

b) Căn Hộ nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế và các bản vẽ được duyệt đã cung cấp cho Bên Mua, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thuận trong Hợp Đồng này.

2. Bên Mua cam kết:

a) Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về Căn Hộ mua;

b) Đã được Bên Bán cung cấp bản sao các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan đến Căn Hộ, Bên Mua đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng này cũng như các phụ lục đính kèm. Bên Mua đã tìm hiểu mọi vấn đề mà Bên Mua cho là cần thiết để kiểm tra mức độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đó;

c) Số tiền mua Căn Hộ theo Hợp Đồng này là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba. Bên Bán sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc tranh chấp khoản tiền mà Bên Mua đã thanh toán cho Bên Bán theo Hợp Đồng này. Trong trường hợp có tranh chấp về khoản tiền mua Căn Hộ này thì Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực đối với Hai Bên;

d) Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi Bên Bán yêu cầu theo quy định của pháp luật để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

đ) Chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào giữa Bên Mua và bên thứ ba (nếu có) liên quan đến Hợp Đồng này;

e) Chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ Bên Mua cung cấp cho Bên Bán để làm thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận;

g) Bên Mua cam kết đủ điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Việc ký kết Hợp Đồng này giữa Các Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.

4. Trong trường hợp một hoặc nhiều điều, khoản, điểm trong Hợp Đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định hiện hành của pháp luật thì các điều, khoản, điểm khác của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực thi hành đối với Hai Bên. Hai Bên sẽ thống nhất sửa đổi các điều, khoản, điểm bị tuyên vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật và phù hợp với ý chí của Hai Bên.

5. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

6. Các thỏa thuận khác:

a) Trường hợp có sai sót trong việc nhập thông tin, số liệu hoặc do tính toán trong quá trình lập Hợp Đồng mà Bên Bán hoặc Bên Mua chứng minh được thông tin, số liệu đó là không đúng, không chính xác theo thực tế thỏa thuận, theo các điều khoản, điều kiện của Hợp Đồng và các phụ lục hoặc các văn bản, tài liệu liên quan mà Các Bên đã ký kết, thông báo, … thì Các Bên cam đoan và xác nhận rằng Các Bên sẽ chấp nhận các thông tin, số liệu đã được điều chỉnh lại cho chính xác;

b) Hợp Đồng này thay thế toàn bộ các thỏa thuận bằng lời nói giữa Các Bên và thay thế toàn bộ tài liệu quảng cáo, bán hàng liên quan đến Căn Hộ trước khi ký Hợp Đồng.

ĐIỀU 14. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Các Bên nhất trí thỏa thuận một trong các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng:

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác do pháp luật quy định;

c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế;

d) Các thỏa thuận khác:
Ngoài các sự kiện nêu tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này, Các Bên thống nhất sự kiện bất khả kháng còn bao gồm bạo loạn, tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc dịch bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát của Các Bên dẫn đến thiếu hụt nhân sự, thiếu hụt nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ do lệnh, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phong tỏa, giãn cách xã hội…

2. Mọi trường hợp khó khăn về tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả kháng.

3. Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại Khoản 1 Điều này thì Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho Bên còn lại biết trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng thì Bên bị tác động phải xuất trình giấy tờ này). Việc Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Hợp Đồng và cũng không phải là cơ sở để Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp Đồng này.

4. Việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của Các Bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sau khi sự

kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 15. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Hợp Đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, Hai Bên lập văn bản thỏa thuận cụ thể các điều kiện và thời hạn chấm dứt Hợp Đồng;

b) Bên Mua chậm thanh toán tiền mua Căn Hộ theo thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 12 của Hợp Đồng này;

c) Bên Bán chậm bàn giao Căn Hộ theo thỏa thuận tại Khoản 2 Điều 12 của Hợp Đồng này;

d) Trong trường hợp Bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn 180 *(một trăm tám mươi)* ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và Hai Bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong Hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này và việc chấm dứt Hợp Đồng này không được coi là vi phạm Hợp Đồng.

2. Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Việc xử lý hậu quả do chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này được thực hiện theo các trường hợp tương ứng quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng;

b) Trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều này, Các Bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện, hậu quả của việc chấm dứt Hợp Đồng.

ĐIỀU 16. THÔNG BÁO

1. Địa chỉ để Các Bên nhận thông báo của Bên kia: được ghi chi tiết tại phần chủ thể ký Hợp Đồng tại phần đầu của Hợp Đồng này.

2. Hình thức thông báo giữa Các Bên: Các thông báo giữa Bên Bán và Bên Mua theo Hợp Đồng này sẽ được coi là đã được gửi đến cho bên nhận sau khi thông báo đó đã được gửi đi theo một trong các phương thức sau: gửi thư bảo đảm, gửi email (nếu Bên Mua cung cấp), gửi SMS, gửi fax, hoặc được giao trực tiếp theo các địa chỉ của Các Bên được ghi ở trên. Các Bên có trách nhiệm gửi thông báo theo đúng thông tin/địa chỉ đã đăng ký tại phần đầu của hợp đồng. Trường hợp gửi thư bảo đảm, chứng từ của đơn vị chuyển phát thông báo sẽ được coi là bằng chứng hợp lệ đối với việc một bên đã gửi thông báo cho Bên kia.

Bên nhận thông báo (nếu Bên Mua có nhiều người thì Bên Mua thỏa thuận cử 01 *(một)* người đại diện để nhận thông báo) là: chủ thể được ghi chi tiết tại phần chủ thể ký Hợp Đồng tại phần đầu của Hợp Đồng này là: Ông/Bà PHẠM NGỌC ANH.

Trường hợp Bên Mua có từ 02 *(hai)* người trở lên, để thuận tiện trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, Bên Mua đồng ý cử 01 *(một)* đại diện để nhận thông báo và mọi hành vi được thực hiện bởi người đại diện nhận thông báo thuộc Bên Mua, nếu có, được xem là hành vi của Bên Mua; các hành vi, thông báo/giao dịch này sẽ ràng buộc trách nhiệm của tất cả những người thuộc Bên Mua. Để làm rõ, tùy thuộc vào quyết định của Bên Bán và/hoặc quy định của pháp luật, Bên Bán có quyền yêu cầu tất cả mọi người thuộc Bên Mua tham gia/thực hiện một nội dung nào đó trong phạm vi Hợp Đồng này mà không cần giải thích gì thêm.

3. Bất kỳ thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản. Hai Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được coi là đã nhận nếu gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này và trong thời gian như sau:

a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay và có chữ ký của người nhận thông báo;

b) Vào ngày Bên gửi nhận được thông báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng *fax*;

c) Vào ngày thứ ba, kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi thông báo bằng thư chuyển phát nhanh;

d) Các thỏa thuận khác do Các Bên thỏa thuận: Vào ngày gửi thành công trong trường hợp gửi thông báo bằng *email*, SMS.

4. Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo; nếu khi đã có thay đổi về *(địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo)* mà Bên có thay đổi không thông báo lại cho Bên kia biết thì bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.

ĐIỀU 17. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

1. Bên Bán thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của pháp luật và sau khi Bên Mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ quy định tại Hợp Đồng này và thanh toán phần chênh lệch giữa diện tích thực tế và diện tích theo Hợp Đồng này (nếu có), thanh toán phí dịch vụ công chứng, phí trước bạ và các khoản thuế, phí, lệ phí, chi phí và các khoản liên quan khác cho việc thực hiện cấp Giấy Chứng Nhận (nếu có), đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, thông tin theo yêu cầu của Bên Bán phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Bên Mua có nghĩa vụ tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Bên Bán phù hợp với quy định tại Hợp Đồng và quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận; hợp tác, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cùng các tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho Bên Bán để thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận trong thời hạn theo thông báo của Bên Bán.

   Hợp tác với Bên Bán thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận, bao gồm:

a) Có mặt theo thông báo của Bên Bán;

b) Cung cấp các thông tin và ký các văn bản theo thông báo của Bên Bán phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c) Bằng Hợp Đồng này, đồng ý ủy quyền cho Bên Bán hoặc cán bộ, nhân viên của Bên Bán để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận và nhận kết quả mà không cần thêm bất cứ văn bản ủy quyền nào khác.

   Ngoại trừ trường hợp được Bên Bán đồng ý, trong trường hợp Bên Mua không phối hợp, cung cấp hồ sơ đầy đủ để Bên Bán thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua trong thời hạn theo thông báo của Bên Bán thì:

(i) Bên Bán không có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

(ii) Bên Mua được xem là tự nguyện thực hiện các thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận.

(iii) Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ phần Giá Bán Căn Hộ và các nghĩa vụ tài chính còn lại cho Bên Bán trong vòng 20 *(hai mươi)* ngày kể từ ngày theo thông báo thanh toán của Bên Bán trong trường hợp Bên Mua tự nguyện làm thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận theo quy định của Hợp Đồng, tùy theo thoả thuận giữa Các Bên phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp Căn Hộ đã được cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua nhưng Bên Mua không thực hiện thanh toán và nhận Giấy Chứng Nhận theo thông báo về việc bàn giao Giấy Chứng Nhận của Bên Bán, Bên Mua phải thanh toán Giá Bán Căn Hộ còn lại cho Bên Bán và phải trả tiền lãi chậm thanh toán với lãi suất là 0,05% /ngày *(không phẩy không năm phần trăm trên ngày)* trên số tiền còn lại phải thanh toán của Giá Bán Căn Hộ tính từ ngày hết hạn phải thanh toán để nhận Giấy Chứng Nhận theo thông báo/yêu cầu của Bên Bán cho đến khi Bên Mua hoàn thành việc thanh toán này.

4. Trong mọi trường hợp, Bên Bán chỉ thực hiện bàn giao Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua khi Bên Mua đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính cho Bên Bán.

ĐIỀU 18. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

2. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ các nội dung của Hợp Đồng này thì Các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn 15 *(mười lăm)* ngày, kể từ ngày một trong Các Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia về tranh chấp phát sinh. Hết thời hạn này mà tranh chấp đó không được giải quyết thì các Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Hợp Đồng này sẽ tiếp tục được thực hiện, trừ phần nội dung là đối tượng của tranh chấp.

ĐIỀU 19. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Hợp Đồng này có 19 điều, với 30 trang, được lập thành 04 *(bốn)* bản và có giá trị pháp lý như nhau, Bên Mua giữ 01 *(một)* bản, Bên Bán giữ 03 *(ba)* bản để lưu trữ, làm thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí và thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận cho Bên Mua.

3. Kèm theo Hợp Đồng này là 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ mua bán, 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ mua bán, 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa Nhà Chung Cư có Căn Hộ mua bán nêu tại Điều 2 của Hợp Đồng này đã được phê duyệt, 01 *(một)* Bản Nội quy quản lý sử dụng Nhà Chung Cư, 01 *(một)* bản danh mục vật liệu xây dựng Căn Hộ.

   Các Phụ lục đính kèm Hợp Đồng này và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Hai Bên là nội dung không tách rời Hợp Đồng này và có hiệu lực thi hành đối với Các Bên.

4. Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của cả Hai Bên.

BÊN MUA	**BÊN BÁN**
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức mua thì đóng dấu của tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của doanh nghiệp)*
	GIÁM ĐỐC
	TRẦN THANH TÙNG

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CĂN HỘ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở số: TLD/L.2506/2026/HĐMBNO ngày ...../...../2026 giữa Công ty TNHH MTV VIPICO và Ông/Bà PHẠM NGỌC ANH)

I. Danh mục vật liệu xây dựng, thiết bị của Căn Hộ

Bản đính kèm

II. Hồ sơ kèm theo

1. 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt.
2. 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có Căn Hộ đã được phê duyệt.
3. 01 *(một)* bản vẽ thiết kế mặt bằng Tòa Nhà Chung Cư có Căn Hộ đã được phê duyệt.

PHỤ LỤC 02

PHẦN DIỆN TÍCH VÀ THIẾT BỊ THUỘC SỞ HỮU CHUNG, SỬ DỤNG CHUNG/RIÊNG CỦA CÁC CHỦ SỞ HỮU TRONG NHÀ CHUNG CƯ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở số: TLD/L.2506/2026/HĐMBNO ngày ..../..../2026

giữa Công ty TNHH MTV VIPICO và Ông/Bà PHẠM NGỌC ANH)

1. Phần sở hữu chung, sử dụng chung của toàn bộ Nhà Chung Cư và Phần sở hữu riêng, sử dụng riêng của Bên Mua

Nội dung	**Phần sở hữu, sử dụng chung của toàn bộ Nhà Chung Cư**	**Phần sở hữu, sử dụng riêng của Bên Mua**
Hệ thống kiến trúc, xây dựng		
Nơi để chỗ để xe đạp, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe cho người khuyết tật trong Nhà Chung Cư;	X	
Phòng sinh hoạt cộng đồng	X	
Khu vực hành lang Nhà Chung Cư;	X	
Diện tích Căn Hộ bán và các trang thiết bị bên trong Căn Hộ		X
Sân thượng, khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái của Nhà Chung Cư	X	
Khu vực công cộng		
Cổng ra vào Nhà Chung Cư	X	
Đường nội bộ Nhà Chung Cư	X	
Sân chơi, vườn hoa Nhà Chung Cư	X	
Hành lang, lối đi trong Nhà Chung Cư	X	
Bể bơi, phòng phục vụ phụ trợ bể bơi	X	
Hệ thống điện		
Hệ thống phân phối điện từ trạm biến áp đến đồng hồ đo điện của mỗi Căn Hộ	X	
Hệ thống đèn chiếu sáng sảnh, hành lang Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống máy phát điện dự phòng		
Hệ thống máy phát điện Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống cấp thoát nước		
Hệ thống cấp nước Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thoát nước Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió		
Hệ thống điều hòa, thông gió Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống quạt tăng áp Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thông tin liên lạc		
Hệ thống truyền dẫn mạng điện thoại, truyền hình, internet Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thang máy		
Hệ thống thang máy cho Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thang bộ, thang thoát hiểm		

Nội dung	Phần sở hữu, sử dụng chung của toàn bộ Nhà Chung Cư	Phần sở hữu, sử dụng riêng của Bên Mua
Hệ thống thang bộ, thang thoát hiểm Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống camera an ninh		
Hệ thống camera an ninh trong và ngoài Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (gọi tắt là "PCCC")		
- Hệ thống PCCC các tầng khối đế Nhà Chung Cư; - Hệ thống PCCC Nhà Chung Cư; - Trạm bơm nước cứu hỏa Nhà Chung Cư; - Hệ thống bể chứa nước cứu hỏa Nhà Chung Cư.	X	
Hệ thống thu lôi		
Hệ thống thu lôi Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống thu gom rác thải		
Hệ thống thu gom rác thải từ Nhà Chung Cư	X	
Hệ thống bể phốt		
Hệ thống bể phốt Nhà Chung Cư	X	

2. Phần sở hữu riêng, sử dụng riêng của Bên Bán bao gồm:

a) Các diện tích mà Bên Bán không bán, chưa bán tại từng thời điểm;

b) Diện tích trung tâm thương mại, văn phòng, sàn thương mại dịch vụ;

c) Diện tích nhà trẻ;

d) Diện tích các tầng hầm (ngoại trừ phần diện tích tầng hầm được Bên bán bố trí để xe máy/xe đạp cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và thiết kế công trình đã được phê duyệt thuộc quyền sử dụng chung của chủ sở hữu Căn Hộ; và ngoại trừ diện tích khu vực kỹ thuật, phụ trợ), trừ phần phần diện tích để xe ô tô đã bán cho người khác;

e) Hệ thống các thang máy dịch vụ;

f) Các phần diện tích để xe ô tô và diện tích để xe thương mại của Nhà chung cư;

g) Khu vui chơi giải trí *(nếu có);*

h) Các trang thiết bị kỹ thuật thuộc Phần sở hữu riêng của Bên bán;

i) Tầng kỹ thuật không dùng để bố trí hệ thống kỹ thuật thuộc Phần sở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư; phần diện tích còn lại của các khu kỹ thuật sau khi trừ đi phần diện tích bố trí hệ thống kỹ thuật thuộc Phần sở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư;

j) Các hạng mục khác theo thiết kế được duyệt của Dự Án phù hợp với quy định của pháp luật và không thuộc phần sở hữu riêng của Bên Mua, không thuộc Phần sở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư, Dự Án (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thuộc sở hữu của bên bán.

Ghi chú: *Các diện tích, công trình, hạng mục khác (nằm ngoài liệt kê tại Phụ lục này) có thể được xếp và được phân định sở hữu Chung – Riêng theo quyết định bằng văn bản của Chủ Đầu Tư/Bên Bán tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật.*

PHỤ LỤC 03
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC, DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở số: TLD/L.2506/2026/HĐMBNO ngày ..../..../2026

giữa Công ty TNHH MTV VIPICO và Ông/Bà PHẠM NGỌC ANH)

1. Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của Nhà Chung Cư.
2. Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho Nhà Chung Cư hoạt động bình thường.
3. Các công việc khác liên quan do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

PHỤ LỤC 04
BẢN NỘI QUY NHÀ CHUNG CƯ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở số: TLD/L.2506/2026/HĐMBNO ngày …./…../2026 giữa Công ty TNHH MTV VIPICO và Ông/Bà PHẠM NGỌC ANH)

Điều 1. **Giải thích từ ngữ**

1.1. **"Bản Nội Quy Nhà Chung Cư**" là Bản Nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư này được lập phù hợp với quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ xây dựng ban hành tại Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở và tất cả các Bản Nội Quy Nhà Chung Cư được sửa đổi, bổ sung, thay thế để bảo đảm phù hợp với Văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế các Thông tư này (nếu có). Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Bản Nội Quy Nhà Chung Cư kèm theo Hợp Đồng này phải được thực hiện theo quy định pháp luật và thông báo cho Chủ Sở Hữu.

1.2. **"Ban Quản Trị**" là một tổ chức mà thành viên gồm đại diện các Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng Nhà Chung Cư nếu Chủ Sở Hữu không tham dự, Chủ Đầu Tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư, trừ trường hợp Chủ Đầu Tư không cử đại diện tham gia Ban Quản Trị; được bầu, bãi miễn thông qua Hội Nghị Nhà Chung Cư phù hợp với quy định pháp luật; để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư theo Bản Nội Quy Nhà Chung Cư, Quy chế quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư do Bộ Xây dựng ban hành và quy định của pháp luật về nhà ở tại Việt Nam.

1.3. "**Chủ Sở Hữu"** là bên có quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc nhiều Căn Hộ và/hoặc Phần Sở Hữu Riêng của Dự Án.

1.4. "**Chủ Đầu Tư"** là Công ty TNHH MTV VIPICO, mã số doanh nghiệp 0104033560 do Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội, cấp lần đầu ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 17 vào ngày 03/06/2025 được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư của Dự Án.

1.5. **"Khách Ra Vào"** là tất cả những người ra, vào Nhà Chung Cư và/hoặc cư trú tạm thời và trong thời gian ngắn mà không phải Chủ Sở Hữu hay Người Sử Dụng Căn Hộ trong Nhà Chung Cư.

1.6. **"Hội Nghị Nhà Chung Cư"** là hội nghị Nhà Chung Cư có sự tham gia của đại diện các Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng (nếu được Chủ Sở Hữu ủy quyền tham dự) của Nhà Chung Cư do Chủ Đầu Tư tổ chức lần đầu và Ban Quản Trị tổ chức các lần tiếp theo để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của các Chủ Sở Hữu.

1.7. **"Người Sử Dụng"** là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp Căn Hộ hoặc các phần diện tích khác trong Nhà Chung Cư thông qua hình thức thuê, mượn, được cho phép/ủy quyền quản lý, sử dụng, sinh sống, cư ngụ theo quyết định của Chủ Sở Hữu hoặc quyết định của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.8. **"Phần Sở Hữu Riêng**" là phần diện tích, không gian, trang thiết bị mà các Chủ Sở Hữu được quyền sở hữu riêng theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.

1.9. **"Phần Sở Hữu Chung"** là phần diện tích, không gian, trang thiết bị... theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán.

Điều 2. **Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này quy định các nội dung về quản lý, vận hành và sử dụng Nhà Chung Cư thuộc Dự Án.

1.2. Bản Nội Quy Nhà Chung Cư được áp dụng đối với Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Chủ Đầu Tư, Khách Ra Vào, Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư

1.3. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Chủ Đầu Tư, Khách Ra Vào, Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến quản lý sử dụng Nhà Chung Cư có nghĩa vụ tôn trọng, tuân thủ nghiêm túc, thực hiện đúng Bản Nội Quy Nhà Chung Cư, Quy chế quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư (cùng các bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) và ký cam kết vì mục đích này khi Ban Quản Trị (hoặc Chủ Đầu Tư trong thời gian chưa thành lập Ban Quản Trị) có yêu cầu. Đối với những vấn đề Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này không quy định thì tuân theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. **Quy định đối với Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Khách Ra Vào Nhà Chung Cư**

3.1. Quyền của Chủ Sở Hữu

a) Có quyền bất khả xâm phạm với Căn Hộ thuộc sở hữu hợp pháp của mình;

b) Sử dụng Căn Hộ vào mục đích để ở;

c) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại Căn Hộ theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về xây dựng;

d) Được bảo hộ quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 7 của Luật Nhà ở;

e) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở;

f) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền quy định tại Điều 20 của Luật Nhà ở.

3.3. Người Sử Dụng được thực hiện quyền trong việc quản lý, sử dụng Căn Hộ theo thỏa thuận với Chủ Sở Hữu.

3.4. Nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng

a) Sử dụng Căn Hộ đúng mục đích; lập và lưu trữ hồ sơ Căn Hộ;

b) Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa ứng xử theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật khi bán, cho thuê mua, cho thuê, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý Căn Hộ, chuyển nhượng Hợp Đồng Mua Bán; đối với giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ chồng thì còn phải thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

d) Trường hợp Luật Đất đai có quy định khác về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở gắn với quyền

sử dụng đất ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó;

e) Thực hiện đúng quy định của pháp luật và không được gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác khi bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở;

f) Mua bảo hiểm cháy, nổ đối với Căn Hộ thuộc trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

g) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về việc xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời, phá dỡ nhà ở;

h) Có trách nhiệm để các bên có liên quan và người có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, bảo trì hệ thống trang thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung;

i) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được công nhận quyền sở hữu nhà ở;

j) khi thực hiện giao dịch về nhà ở và trong quá trình sử dụng Căn Hộ theo quy định của pháp luật;

k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.5. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ quy định tại khoản 3.4 nói trên và Điều 21 của Luật Nhà ở.

Người Sử Dụng phải thực hiện nghĩa vụ trong việc quản lý, sử dụng Căn Hộ theo thỏa thuận với Chủ Sở Hữu, quy định của Luật Nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khách Ra Vào Nhà Chung Cư phải thực hiện việc ra vào theo quy định của Chủ Đầu Tư, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng Nhà Chung Cư

4.1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư bắt buộc phải thực hiện được quy định tại Điều 3 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể:

a) Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân;

b) Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, cá nhân;

c) Chiếm dụng diện tích Căn Hộ trái pháp luật; lấn chiếm không gian và phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc của chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; cải tạo, cơi nới, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý mà không được chủ sở hữu đồng ý;

d) Thực hiện giao dịch mua bán, thuê mua, thuê, cho thuê lưu trú, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở không đúng quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Các hành vi trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bao gồm:

(i) Không đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư (sau đây gọi chung

là kinh phí bảo trì); quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì không đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

(ii) Cố ý gây thấm dột; gây tiếng ồn, độ rung quá mức quy định; xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không đúng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc; chăn, thả gia súc, gia cầm; giết mổ gia súc trong khu vực nhà chung cư; giết mổ gia súc trong khu vực nhà chung cư.

Để làm rõ, gia súc bao gồm chó, mèo, lợn, thú ...; gia cầm bao gồm gà, vịt, ngan, ngỗng, chim, ...

(iii) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư; sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; thay đổi, làm hư hại kết cấu chịu lực; chia, tách căn hộ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

(iv) Tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung vào sử dụng riêng; thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

(v) Gây mất trật tự, an toàn, cháy, nổ trong nhà chung cư; kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ và ngành, nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(vi) Kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar; kinh doanh sửa chữa xe có động cơ; hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà không bảo đảm tuân thủ yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Không được tự ý cải tạo, ốp, lát, trát, ... phần lô gia, ban công và phần kiến trúc mặt ngoài. Để làm rõ, Chủ Sở Hữu không được treo băng rô, pa nô, áp phích, biển quảng cáo, tại khu vực logia, ban công, tường bao, phần kính của căn hộ.

4.3. Thực hiện các hành vi nghiêm cấm khác liên quan đến quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư theo quy định của Luật Nhà ở và quy định pháp luật có liên quan.

4.4. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng, Chủ Sở Hữu và Người Sử Dụng Nhà Chung Cư do Hội Nghị Nhà Chung Cư xem xét, quyết định.

4.5. Các hành vi khác được Chủ Sở Hữu, Hội Nghị Nhà Chung Cư và/hoặc Ban Quản Trị thông qua, ban hành tùy từng thời điểm.

Điều 5. Quy định về việc sử dụng Phần Sở Hữu Chung của Nhà Chung Cư

Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Khách Ra Vào khi sử dụng Phần Sở Hữu Chung của Nhà Chung Cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

4.1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng. Trẻ em dưới 12 *(mười hai)* tuổi khi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ

chung phải có cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát.

4.2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của Nhà Chung Cư.

4.3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định.

4.4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4.5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của Nhà Chung Cư.

4.6. Các quy định khác: do Hội Nghị Nhà Chung Cư quy định thêm cho phù hợp với từng Tòa Nhà (nếu có).

Điều 6. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong Căn Hộ, phần diện tích khác trong Phần Sở Hữu Riêng

6.1. Trường hợp Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu có hư hỏng và cần phải sửa chữa hoặc trong trường hợp cần cải tạo, lắp đặt thêm trang thiết bị tại Phần Sở Hữu Riêng thì Chủ Sở Hữu hoặc Người Sử Dụng được quyền sửa chữa, thay thế, lắp đặt bổ sung nhưng phải tuân thủ nguyên tắc:

a) Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng phải ngay lập tức thông báo cho Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư và thực hiện mọi nỗ lực, sử dụng mọi biện pháp mà theo đánh giá khách quan của bên thứ ba là cần thiết và hợp lý để không làm hư hỏng phần diện tích và thiết bị phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến chủ sở hữu khác;

b) Các công việc sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến thiết kế, kết cấu Căn Hộ hoặc Tòa Nhà thì Chủ Sở Hữu hoặc Người Sử Dụng chỉ cần thông báo trước ít nhất 01 ngày. Đối với các công việc sửa chữa mà ảnh hưởng đến thiết kế, kết cấu Căn Hộ hoặc Tòa Nhà khác thì Chủ Sở Hữu hoặc Người Sử Dụng phải gửi văn bản cho Chủ Đầu Tư hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư xem xét và chấp thuận trước khi thực hiện, bao gồm các thông tin chi tiết như: nội dung công việc sửa chữa dự kiến, biện pháp thi công, kế hoạch thi công dự kiến, các bản vẽ thiết kế thi công phải được Chủ Đầu Tư hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư phê duyệt trước khi được thực hiện thi công theo đơn đăng ký thi công do Chủ Đầu Tư hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư quy định và cung cấp, cam kết tuân thủ Bản Nội Quy Nhà Chung Cư, nội quy thi công và quy định khác của Nhà Chung Cư. Chủ Đầu Tư hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư sẽ không từ chối nếu không có lý do chính đáng. Tuy nhiên việc chấp thuận của Chủ Đầu Tư hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư đối với phương án thiết kế hoặc biện pháp thi công không miễn trừ cho Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra trong quá trình sửa chữa; Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng chịu trách nhiệm bồi thường và khắc phục bất kỳ hư hỏng hay thiệt hại thực tế nào khác phát sinh do lỗi của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng;

c) Trong quá trình thực hiện công việc, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư có quyền vào Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu đó để theo dõi, xem xét, kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo an toàn chung cho Nhà Chung Cư, Phần Sở Hữu Chung và các Phần Sở Hữu Riêng của các Chủ Sở Hữu khác ở bên trên, bên dưới hay xung quanh. Đơn vị thi công có trách nhiệm tự vận chuyển thiết bị, công cụ và vật liệu xây dựng phục vụ thi công, rác thải thi công vào và ra từ Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu;

d) Trong mọi trường hợp, việc sửa chữa, thay thế, lắp đặt bổ sung nói trên không được làm ảnh

hưởng hay phiền hà đến sinh hoạt bình thường của Chủ Sở Hữu , Người Sử Dụng của các Phần Sở Hữu Riêng khác ở bên trên, bên dưới và xung quanh, cũng như không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho các Phần Sở Hữu Chung và Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng khác. Trường hợp gây thiệt hại, Bên gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh theo quy định của pháp luật;

e) Để tránh gây tiếng động, tiếng ồn hoặc gây mùi khó chịu làm phiền đến Nhà Chung Cư (như tiếng máy khoan, tiếng gõ búa, hoặc bất cứ việc gì gây tiếng ồn quá mức, sơn phun, đánh véc-ni...), các công việc liên quan đến việc sửa chữa kể trên chỉ được thực hiện trong thời gian từ 08 giờ sáng tới 17 giờ chiều hàng ngày, trừ ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ;

f) Nếu trong quá trình giám sát và nghiệm thu, Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư hoặc đại diện nhận thấy chất lượng thi công không đảm bảo an toàn, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của Nhà Chung Cư thì có quyền đình chỉ thi công, yêu cầu thực hiện các biện pháp thay đổi, khắc phục để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà Chung Cư trong thời hạn nhất định. Nếu quá thời hạn yêu cầu mà Bên sửa chữa không khắc phục, Chủ Đầu Tư, Ban Quản Trị hoặc Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư có quyền thuê bên thứ ba độc lập, sau khi đã báo trước cho Chủ Sở Hữu, vào thi công và hoàn tất công việc và mọi chi phí thực tế liên quan sẽ do Chủ Sở Hữu/Người Sử Dụng chi trả.

6.2. Trường hợp có hư hỏng hoặc cần lắp đặt thêm các thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung (bao gồm cả Phần Sở Hữu Chung nằm trong Phần Sở Hữu Riêng) thì việc thay thế, sửa chữa, lắp đặt bổ sung phải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ nguyên tắc:

a) Chủ Sở Hữu phải thông báo cho Ban Quản Trị (hoặc Chủ Đầu Tư khi chưa có Ban Quản Trị), Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng;

b) Việc sửa chữa, lắp đặt bổ sung được thực hiện bởi Chủ Đầu Tư; hoặc bởi Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư; hoặc bởi các bên thứ ba do Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư thuê; hoặc bởi bên thứ ba do Chủ Sở Hữu/ Người Sử Dụng thuê và được Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư chấp thuận;

c) Chủ Sở Hữu và Người Sử Dụng phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên sửa chữa, lắp đặt bổ sung được vào Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu và cho phép họ mang vào Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc nói trên. Khi tiến hành công việc, Bên sửa chữa, lắp đặt bổ sung phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra cho Chủ Sở Hữu/ Người Sử Dụng và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Căn Hộ, Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng cũng như đối với các tài sản của họ tại Phần Sở Hữu Riêng. Trong trường hợp gây ra thiệt hại, bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

6.3. Trường hợp Nhà Chung Cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng hoặc cần lắp đặt thêm các thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung thì Chủ Sở Hữu các khu chức năng này phải thực hiện sửa chữa, thay thế, lắp đặt bổ sung theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư do Bộ Xây dựng ban hành.

6.4. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong Nhà Chung Cư hoặc vận chuyển vật liệu

thì phải thông báo cho Ban Quản Trị (hoặc Chủ Đầu Tư khi chưa có Ban Quản Trị) và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày (trừ ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà Chung Cư.

6.5. Chủ Sở Hữu và Người Sử Dụng trong bất kỳ trường hợp nào và dưới bất kỳ hình thức nào không được phép:

a) Trổ cửa, lỗ thông hơi, đục tường, cột, cơi nới, che chắn, tháo dỡ, xây thêm tường hay các công trình xây dựng khác, v.v... đối với Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung;

b) Tiến hành bất cứ thay đổi nào đối với lô gia, cửa sổ và cửa chính tiêu chuẩn đặt ở mặt ngoài của Phần Sở Hữu Riêng mà chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản từ Chủ Đầu Tư;

c) Thi công các công trình ngầm dưới mặt đất, trong Phần Sở Hữu Riêng hoặc ngay dưới Phần Sở Hữu Chung ví dụ như lắp đặt ống dẫn, dây cáp ngầm, xây tường ngăn lên mặt sàn, phá vỡ, hệ thống kỹ thuật gắn với Phần Sở Hữu Chung;

d) Thực hiện hay có bất kỳ công việc hay hành vi nào khác mà có thể làm thay đổi, biến dạng hay hư hỏng kết cấu bên trong hay bên ngoài Nhà Chung Cư, các phần tiện ích sinh hoạt và dịch vụ khác hoặc cấu trúc bên trong hay bên ngoài Phần Sở Hữu Riêng, Phần Sở Hữu Chung, hoặc làm ảnh hưởng tới việc vận hành, khai thác, sử dụng Nhà Chung Cư cũng như trái với quy định pháp luật hiện hành ví dụ như đặt các biển quảng cáo, pa-nô, áp phích, biển hiệu ở phía mặt ngoài của Phần Sở Hữu Riêng, cơi nới thêm ra xung quanh và/hoặc tác động, can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng tới kiến trúc tổng thể của Nhà Chung Cư...

6.6. Các quy định khác: do Hội Nghị Nhà Chung Cư quy định thêm cho phù hợp với Nhà Chung Cư tùy từng thời điểm.

Điều 7. Xử lý khi có sự cố của Nhà Chung Cư

7.1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong Nhà Chung Cư thì Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Khách Ra Vào hoặc người ra vào phải thông báo ngay cho Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư để xử lý.

7.2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi Nhà Chung Cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.

Điều 8. Quy định về phòng, chống cháy nổ trong Nhà Chung Cư

6.1. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng và Khách Ra Vào Nhà Chung Cư có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh luật phòng cháy chữa cháy (“**PCCC**”) và các phương án PCCC cơ sở được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương ban hành.

6.2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội PCCC cơ sở hoặc Đội dân phòng khi có yêu cầu.

6.3. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng và Khách Ra Vào Nhà Chung Cư là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình theo Luật PCCC và các trách nhiệm cụ thể khác như sau:

a) Chủ Sở Hữu và Người Sử Dụng nếu không có mặt tại Căn Hộ từ 24 *(hai mươi tư*) giờ liên tục trở lên phải thông báo tới Ban Quản Trị (hoặc Chủ Đầu Tư trong thời gian chưa có Ban

Quản Trị) và Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, tắt nguồn của các thiết bị điện, nước, ngắt cầu dao tổng;

b) Không tự tiện can thiệp, đấu nối, sửa chữa, lắp thêm thiết bị vào hệ thống báo cháy nổ, loa thông tin ở các căn hộ;

c) Không sử dụng lửa trần;

d) Không hút thuốc lá, vứt đầu mẩu thuốc lá ở hành lang, các cầu thang bộ, thang máy và những nơi công cộng khác của Nhà Chung Cư;

e) Luôn cảnh giác, thận trọng trong việc đun nấu. Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị (điều hòa không khí, tủ lạnh, máy đun nước, đèn sưởi...) dây dẫn, điện và các trang thiết bị khác, nếu thấy có gì bất thường cần báo ngay cho Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư xem xét xử lý. Khi ra khỏi phòng phải tắt điện, nước để đảm bảo an toàn;

f) Chủ Sở Hữu có trách nhiệm phổ biến đến từng thành viên sinh sống trong Căn Hộ nội quy phòng chống cháy nổ, cửa thoát hiểm, biết cách sử dụng bình bọt, vòi nước cứu hỏa để tự xử lý ngay từ phút đầu tiên tránh để đám cháy lan rộng;

g) Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên được để trong khu vực Dự Án... phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC;

h) Chủ Sở Hữu có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Phần Sở Hữu Riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho Phần Sở Hữu Chung được phân bổ tương ứng với phần diện tích thuộc Phần Sở Hữu Riêng của từng Chủ Sở Hữu.

6.4. Nghiêm cấm các hành vi làm ảnh hưởng tới an toàn, hoạt động phòng cháy chữa cháy của Nhà Chung Cư, bao gồm:

a) Đốt vàng mã, đốt lửa trong Nhà Chung Cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại Nhà Chung Cư;

b) Đun than tổ ong, bếp dầu hỏa, bình ga công nghiệp trong Nhà Chung Cư;

c) Hút thuốc lá, vứt đầu mẩu thuốc lá ở hành lang, các thang bộ, cầu thang máy và những nơi công cộng khác của Nhà Chung Cư;

d) Sử dụng lửa trần;

e) Để các chất cháy nổ gần nguồn lửa, nguồn nhiệt;

f) Vứt nguồn vật liệu gây cháy vào nơi để rác thải như: mẩu thuốc lá còn đang cháy, các vật dễ cháy như xốp, cao su, bật lửa gas, bao diêm...;

g) Mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực của Nhà Chung Cư;

h) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy đã được Nhà nước quy định;

i) Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan tổ chức và cá nhân;

j) Báo cháy giả;

k) Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn, biển thoát nạn;

l) Tự ý can thiệp, thay đổi, đấu nối, sửa chữa, lắp thêm thiết bị vào các hệ thống báo cháy, nổ tại Căn Hộ và Nhà Chung Cư như đầu báo cháy, đầu báo khói, đầu báo rò rỉ khí gas;

m) Tự ý chèn vật cản để mở cửa, để đảm bảo cho công tác thoát hiểm khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Điều 9. Quy định về việc công khai thông tin của Nhà Chung Cư

9.1. Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của Nhà Chung Cư.

9.2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện.

Điều 10. Quy định về các nghĩa vụ của Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng Nhà Chung Cư

10.1. Yêu cầu Ban Quản Trị và Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư.

10.2. Chủ Sở Hữu có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

10.3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này và Quy chế quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

10.4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn Kinh Phí Quản Lý Vận Hành và các chi phí khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ.

Các Bên đồng ý rằng, trong trường hợp Chủ Đầu Tư còn diện tích trong Nhà Chung Cư, Chủ Đầu Tư sẽ đóng góp Kinh Phí Quản Lý Vận Hành tính trên mỗi mét vuông diện tích sử dụng Căn Hộ hoặc phần diện tích khác trong Nhà Chung Cư thuộc sở hữu riêng của Chủ Đầu Tư và kinh phí bảo trì theo quy định pháp luật.

10.5. Tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì Phần Sở Hữu Chung theo quy định.

10.6. Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng phần diện tích, thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Chung hoặc phần diện tích, thiết bị thuộc Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Sở Hữu khác.

10.7. Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

10.8. Thông báo các quy định tại Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này cho người được uỷ quyền hợp pháp sử dụng Căn Hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng Căn Hộ.

Điều 11. Xử lý vi phạm

11.1. Thành viên Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng, Chủ Đầu Tư, Khách Ra Vào và các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến quản lý sử dụng Nhà Chung Cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản Nội Quy Nhà Chung Cư hoặc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư hiện hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường

thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

11.2. Thành viên Ban Quản Trị, Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng và Khách Ra Vào phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

11.3. Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư được tạm ngừng cung cấp các tiện ích, dịch vụ hoặc đề nghị đơn vị cung cấp tạm ngừng cung cấp các tiện ích, dịch vụ bao gồm điện, nước, năng lượng, các dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ công cộng khác cho Nhà Chung Cư trong trường hợp Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai yêu cầu nộp Kinh Phí Quản Lý Vận Hành và/hoặc kinh phí khác nhưng vẫn không nộp các kinh phí này; hoặc trong trường hợp Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng không sửa chữa hư hỏng Phần Sở Hữu Riêng của mình làm ảnh hưởng đến các Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng khác trong Nhà Chung Cư.

Điều 12. Điều khoản thi hành

12.1. Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật và cho mục đích quản trị Nhà Chung Cư một cách tốt nhất.

12.2. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng cam kết, khi cho bên khác thuê, sử dụng Căn Hộ của mình hoặc chuyển nhượng lại Hợp đồng mua bán nhà cho một bên khác, Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng có nghĩa vụ thông báo cho bên thuê, bên sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng các quy định của Nội quy này. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng hiểu và đồng ý với các hạn chế (nếu có) liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà của mình phát sinh do yêu cầu tuân thủ Bản Nội Quy này.

12.3. Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng và Khách Ra Vào hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này cũng như các vấn đề phát sinh do yêu cầu tuân thủ Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này.

12.4. Xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng và nếp sống văn minh đô thị, Chủ Đầu Tư và Chủ Sở Hữu, Người Sử Dụng và Khách Ra Vào cam kết cùng thực hiện đúng Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này. Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này cũng sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan tới việc quản lý, vận hành và sử dụng Nhà Chung Cư.

12.5. Bản Nội Quy Nhà Chung Cư này có hiệu lực kể từ ngày ký và có tính bắt buộc thực hiện đối với Các Bên liên quan.

CHỦ ĐẦU TƯ	**CHỦ SỞ HỮU**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	Đã đọc và hiểu rõ trước khi ký *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH TÙNG